

제정 국방부 훈령 제851호(2008. 1. 8.)
일부개정 국방부 훈령 제1022호(2009. 2. 1.)
일부개정 국방부 훈령 제1289호(2010.12.15.)
전부개정 국방부 훈령 제1318호(2011. 3.28.)
일부개정 국방부 훈령 제1336호(2011. 7. 8.)
일부개정 국방부 훈령 제1363호(2011.12. 2.)
일부개정 국방부 훈령 제1461호(2012. 8.14.)
일부개정 국방부 훈령 제1564호(2013. 9.17.)
일부개정 국방부 훈령 제1772호(2015. 1.14.)
일부개정 국방부 훈령 제1811호(2015. 7. 6.)
일부개정 국방부 훈령 제1848호(2015.11.27.)
일부개정 국방부 훈령 제1936호(2016. 7. 5.)
전부개정 국방부 훈령 제2186호(2018. 7.31.)
일부개정 국방부 훈령 제2359호(2019.12.17.)
일부개정 국방부 훈령 제2497호(2020.12.25.)
일부개정 국방부 훈령 제2807호(2023. 6. 8.)
일부개정 국방부 훈령 제3105호(2025.11.21.)
일부개정 국방부 훈령 제3199호(2026. 8.14.)

국방부 자체감사 운영에 관한 훈령

목 차

제 1 장 총 칙

제1조(목적)		1
---------	-------	---

제2조(정의)	1
제3조(적용범위)	2
제4조(감사대상기관)	2
제5조(감사의 원칙)	3
제6조(감사담당자의 의무)	3
제6조의2(자체감사기구 간의 협조)	4
제6조의3(중복감사 금지)	4
제7조(감사의 방법)	5
제8조(감사의 준거)	5
제9조(감사의 종류)	5

제 2 장 자체감사 활동

제 1 절 자체감사총칙	6
제10조(연간감사계획수립)	6
제11조(연간감사계획 조정·협의)	7
제12조(종합감사의 실시)	7
제13조(특정감사 등의 실시)	8
제 2 절 자체감사준비	8
제14조(감사단 편성)	8
제15조(자료제출 요구 등)	9
제16조(출석·답변의 예외사유)	9
제17조(감사자료 수집 및 분석)	10
제18조(감사실시계획 수립)	10
제19조(감사계획 통보)	11
제 3 절 자체감사실시	11

제20조(감사명령서 제시)	11
제21조(실지감사 실시)	11
제21조의2(근무시간외의 조사)	12
제22조(적극행정면책제도 안내)	12
제23조(감사기간 중 보고)	13
제24조(감사 종결)	13
제 4 절 자체감사 결과보고 및 처분	13
제25조(귀청 보고)	13
제26조(감사보고서 작성)	14
제27조(감사결과 보고)	14
제28조(처분 또는 처분요구의 종류)	15
제29조(감사 처분 또는 처분요구서 작성 등)	16
제29조의2(감사처분 양정기준의 적용)	17
제30조(감사처분 심의)	18
제31조(감사처분 또는 처분요구 통보)	18
제32조(처분 또는 처분요구 조치기관)	18
제33조(감사결과 처분요구관리부 비치)	19
제 5 절 재심의	19
제34조(재심의신청)	19
제34조의2(직권 재심의)	20
제35조(재심의신청 처리기준 및 절차)	20
제36조(재심의신청 심의)	21
제37조(재심의신청 처리)	21
제38조(재심의 결과통보)	21

제 6 절 자체감사 사후관리	22
제39조(감사대상기관의 결과보고)	22
제40조(이행결과의 확인)	23
제41조(감사활동정보 입력)	23
제42조(감사결과의 공개)	23
제43조(감사활동정보 관리)	24
제44조(개선대책 수립)	24
제45조(기관의 부패위험성 평가)	24

제 7 절 감사역량강화	24
제46조(감사담당자의 전문역량강화)	24
제47조(감사기관의 전문역량강화)	25
제48조(감사담당자의 우대)	25
제48조의2(감사활동의 독립성 보장)	25

제 3 장 일상감사

제49조(일상감사 실시원칙)	25
제50조(일상감사 실시주체)	26
제51조(일상감사 대상)	26
제52조(신청에 의한 일상감사)	27
제53조(일상감사 시기)	27
제54조(일상감사 의뢰)	27
제55조(일상감사 실시)	28
제56조(일상감사 중점)	28
제57조(일상감사 결과통보)	29
제58조(재검토 요청 및 처리)	29
제59조(일상감사 의견의 이행)	29

제60조(일상감사의 효력)	30
제61조(일상감사 정보입력)	30

제 4 장 기동감찰

제62조(기동감찰반의 편성 및 운영)	31
제63조(기동감찰관 임명)	31
제64조(기동감찰관 감사명령서)	31
제65조(임무 및 권한)	31
제66조(기동감찰반 지원)	32

제 5 장 감사처분심의회의

제67조(감사처분심의회의 기능)	32
제68조(감사처분심의회의 구성)	33
제69조(감사처분심의회의 운영)	33
제70조(의결정족수)	34
제71조(감사처분심의 결과통보)	34
제72조(변상조치)	34
제73조(징계조치)	35
제74조(시정요구)	35
제75조(경고·주의요구)	35
제76조(개선요구)	36
제77조(권고)	36
제78조(통보)	36
제79조(고발·수사요청)	37

제 6 장 감사자문위원회

제80조(감사자문위원회의 설치 등)	37
---------------------	----

제81조(감사자문위원회의 구성)	38
제82조(감사자문위원회의 운영)	38
제83조(위원의 의무 등)	39
제84조(위원의 해임 등)	39
제85조(수당)	39
제86조(특별위원회의 설치 등)	40

제 7 장 감사협업

제87조(자체감사활동 계획보고)	40
제88조(자체감사활동 결과보고)	40
제89조(외부기관의 수감 및 조사보고)	41
제90조(다른부처의 소속기관에 대한 감사)	41
제91조(상벌)	41

제 8 장 보칙

제92조(타 법령 및 행정규칙과의 관계)	42
제93조(재검토기한)	42
부 칙	42
별표/서식	44

국방부 자체감사 운영에 관한 훈령

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「공공감사에 관한 법률」(이하 "공감법"이라고 한다), 같은 법 시행령 등에 따라 국방부장관이 실시하는 자체감사의 기준과 절차 등에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "자체감사"란 국방부 본부, 국방부 소속기관, 합동참모본부, 육군, 해군 및 공군(이하 "각군"이라 한다) 본부 및 해병대사령부, 국방부 직할부대·기관(이하 "국직부대"라 한다) 및 국방부 소관 법인·공공기관의 장이 소속되어 있는 기관(그 예하 소속기관·소관단체 포함) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사, 점검, 확인, 분석, 검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.
2. "자체감사기구"란 국방부 본부 및 소속기관, 합동참모본부, 각군 본부 및 해병대사령부, 국직부대 등에 설치 또는 편성되어 자체감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.
3. "감사기구의 장"이란 자체감사의 업무를 총괄하고 감사담당자를 지휘·감독하는 자를 말한다.
4. "감사기관의 장"이란 감사기구의 장이 소속된 기관의 장을 말한다.
5. "감사담당자"란 자체감사기구에 소속되어 감사활동을 수행하는 자를 말한다.
6. "감사주무"란 감사의 계획수립부터 결과보고, 처분요구, 이행점검까지 해당 감사의 전반적인 사항을 종합·관리하는 감사담당자를 말한다.
7. "감사대상기관"이란 자체감사기구의 감사 계획에 따라 자체감사를 받는 기관, 부대, 부서 등을 말한다.
8. "수감기관"이란 자체감사기구의 감사를 받고 있거나 받은 기관, 부대,

부서 등을 말한다.

9. "처분 또는 처분요구"란 자체감사결과 지적된 위법·부당한 사항 또는 불합리한 사항에 대하여 변상명령, 징계·문책, 시정, 주의, 개선, 권고, 고발 등의 처분을 하거나 처분을 하도록 요구하는 것을 말한다.

10. "재심의 신청"이란 감사결과를 통보받은 수감기관의 장이 그 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정하는 등 이의가 있을 때 재심을 요청하는 행위를 말한다.

11. "적극행정"이란 국방부 등의 자체감사를 받는 공무원 등이 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위하여 업무를 적극적으로 처리하는 행위를 말한다.

12. "적극행정면책"이란 국방부 등의 자체감사를 받는 공무원 등이 공공의 이익을 위하여 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 제9호의 "처분 또는 처분요구"를 하지 않거나 감경하는 것을 말한다.

13. "직무감찰"이란 행정기관의 사무와 공무원의 직무 및 이와 관련된 행위에 대하여 조사·평가 등을 함으로써 법령상·제도상·행정상의 모순이나 문제점을 찾아내어 이를 시정·개선하는 행정사무감찰과 공무원 등의 위법·부당한 행위를 찾아내어 이를 바로잡기 위한 대인감찰을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 훈령은 국방부장관과 그 소속기관, 합동참모본부, **각군 본부 및 해병대사령부, 국직부대** 및 국방부소관 법인·공공기관의 장이 실시하는 자체감사에 대하여 적용한다.

② 합동참모본부, **각군 본부 및 해병대사령부, 국직부대**, 국방부소관 법인·공공기관(이하 "각급기관"이라 한다)의 장은 이 훈령에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 자체적으로 정하는 감사규정에 의하여 감사를 실시할 수 있다.

제4조(감사대상기관) ① 국방부장관이 실시하는 감사대상기관은 다음 각호와 같다.

1. 국방부와 그 소속기관 직제에 따른 국방부 본부와 그 소속기관
2. 국군조직법에 따른 합동참모본부(이하 "합참"이라 한다), **각군, 해병대, 국직부대**
3. <삭 제>
4. <삭 제>
5. 기타 법령에 의하여 국방부장관의 지도·감독을 받는 법인 및 종속회사
6. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 국방부 소관 공공기관
7. <삭 제>
8. 다른 법령의 규정에 의하여 국방부장관에게 감사권을 위임한 업무를 수행하거나 그 업무와 관련이 있는 기관
- ② <삭 제>
- ③ <삭 제>

제5조(감사의 원칙) ① 감사는 감사대상기관의 회계를 검사·감독하고 그 사무와 소속 직원의 직무를 감찰함으로써 공공부문의 책임성 확보와 성과를 높이고 공공정보 이용자가 올바른 판단을 할 수 있도록 지원함을 목적으로 한다. 이를 통해 감사대상기관의 문제점을 미리 예방하고 발견된 문제점을 효과적으로 해결하는데 중점을 둔다.

② 감사는 최소한의 인력과 비용으로 최단기간 내에 완료하여야 하며 감사대상기관의 평상근무상태에서 실시하고 감사기간 중 해당 기관의 일상근무 활동에 지장이 없도록 유의하여야 한다.

제6조(감사담당자의 의무) ① 감사담당자는 공인으로서의 책임성을 인식하고 공정성·성실성 및 건전한 윤리의식에 기초한 감사자세를 갖추어야 하며 높은 청렴성을 유지하여야 한다.

② 감사담당자는 감사업무를 수행함에 있어 독립성을 유지하고, 해당 감사 업무 수행에 필요한 전문지식과 실무경험을 구비하여야 한다.

③ 감사담당자는 감사대상기관의 입장과 의견을 존중하고 충분한 의견

진술 기회를 주어야 하며 편견이나 자의적 판단에 의하지 아니하고 동료 감사요원, 관계기관 및 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

④ 감사담당자는 직무와 관련하여 알게된 정보 또는 자료를 정당한 사유없이 누설하거나 감사목적 외에 사용하여서는 아니된다.

⑤ 감사담당자는 감사업무를 수행함에 있어 정당한 주의의무를 다하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 정당한 주의의무를 다하지 못하여 물의가 야기되는 등의 경우에는 책임을 진다.

⑥ 감사담당자는 감사대상기관 또는 그 구성원과 개인적인 이해관계 등이 있거나 해당 감사업무와 직·간접적으로 연관이 있는 등 공정한 감사수행이 어렵다고 판단될 때에는 지체없이 감사기구의 장 또는 감사단장에게 보고하여야 한다. 이때 감사기구의 장 또는 감사단장은 감사담당자를 해당 감사에서 제외하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑦ 감사담당자는 감사업무를 수행함에 있어 내부 업무처리 상 운영 중인 지침 등을 위법·부당 판단기준으로 활용하는 것을 자제하여야 한다.

제6조의2(자체감사기구 간의 협조) ① 감사기구의 장은 감사활동에 필요한 경우 다른 감사기구의 장에게 협조를 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 요청을 받은 감사기구의 장은 이에 협조하도록 노력하여야 한다.

제6조의3(중복감사 금지) 감사기구의 장은 이미 자체감사(다른 자체감사기구의 감사를 포함한다)가 실시된 사안에 관하여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 자체감사기구의 자체감사 대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하여야 한다.

1. 새로운 증거 또는 사실이 발견된 경우
2. 감사 증거서류 등이 위조·변조된 것이 증명된 경우
3. 감사결과에 영향을 미칠 만한 중요한 사항이 누락된 경우

제7조(감사의 방법) ① 감사는 실지감사의 방법을 원칙으로 한다. 다만 실지감사의 방법에 따르지 아니하고도 감사의 목적을 달성할 수 있을 때에는 서면감사로 진행할 수 있다.

② 제1항의 실지감사는 감사계획을 수립하여 감사단을 현지에 파견하여 실시하고, 서면감사는 감사대상기관 등으로부터 해당 감사에 필요한 서류 등을 받아 실시한다.

제8조(감사의 준거) ① 감사담당자는 감사대상기관 등의 제도·사업·활동 및 거래 등의 적정성을 검토·평가하는 준거로서 다음 각 호의 사항을 선택적으로 적용할 수 있다.

1. 합법성
2. 경제성, 능률성 및 효과성
3. 형평성
4. 기타 합리적인 준거

② 제1항 각호의 준거가 감사결과에 상충되는 영향을 미치는 경우에는 다음 각 호의 사항 등을 감안하여 합리적인 준거를 적용한다.

1. 법령 또는 제도의 취지
2. 감사대상기관의 임무
3. 감사대상업무의 목적
4. 감사대상업무의 수행여건과 환경
5. 건전한 관행
6. 전문가의 의견

③ 감사담당자는 개별적·미시적·단기적·정태적인 관점보다는 종합적·거시적·장기적·동태적인 관점에서 감사를 계획하고 실시하여야 한다.

제9조(감사의 종류) 감사의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 종합감사 : 감사대상기관의 기능·임무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위하여 실시하는 감사

2. 특정감사 : 특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여
원인과 책임 소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위하여 실시하는 감사
3. 재무감사 : 예산의 운용실태 및 회계처리의 적정성 여부 등에 대한
검토와 확인을 위주로 실시하는 감사
4. 성과감사 : 특정한 정책·사업·조직·기능 등에 대한 경제성·능률성·효
과성의 분석과 평가를 위주로 실시하는 감사
5. 복무감사 : 감사대상기관에 속한 자의 복무의무 위반, 비위사실, 근무
실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사
6. 일상감사 : 감사대상기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·
타당성 등을 점검·심사하는 감사

제2장 자체감사 활동

제1절 자체감사 총칙

제10조(연간감사계획 수립) ① 국방부 감사기구의 장은 다음 각 호의 사
항을 포함하는 연간감사계획을 수립한다.

1. 감사사항
2. 감사목적 및 필요성
3. 감사의 종류
4. 감사대상기관 또는 부서
5. 감사의 범위(중점)
6. 감사실시 기간과 인원
7. 그 밖에 감사에 필요한 사항

② 연간감사계획을 수립할 때는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 공감법 제31조에 따른 감사활동조정협의회의 협의·조정 사항
2. 공감법 시행령 제18조제2항에 따라 감사원이 자체감사계획 수립 등에
관하여 제시한 의견 및 회의결과

3. 감사원 감사의 위탁 및 대행 사항
 4. 감사원 감사 등을 포함한 감사대상 기관 또는 부서에 대한 감사빈도 및 주기
 5. 공감법 제22조에 따른 일상감사 등을 통하여 감사의 필요성이 있다고 인정되는 사항
 6. 국회, 지방의회, 언론 및 시민단체 등에서 감사의 필요성을 제기한 사항
 7. 그 밖에 감사대상기관 또는 부서 및 그 소속직원 등의 위법 또는 부당한 업무처리나 복무규정 위반 등이 우려되어 감사의 필요성이 있다고 인정되는 사항
- ③ 감사사항은 감사대상기관의 종합감사 주기와 최근 3년간 감사실적 등을 감안하여 감사자원을 효율적으로 배분함으로써 특정 분야 또는 기관에 대한 감사의 편중·중복을 방지하고 감사사각을 최소화하도록 선정되어야 한다.
- ④ 감사시기는 불가피하다고 판단한 경우를 제외하고는 훈련 등 감사대상기관의 행사와 중복을 피하여야 한다.

제11조(연간감사계획 조정·협의) ① 국방부 감사기구의 장은 매년 12월 말까지 국방부 연간감사계획을 감사원에 통보하여 감사시기, 대상 등에 대해 감사원과 협의한다.

② 국방부 감사기구의 장은 감사원과 협의한 감사계획을 국방부장관에게 보고하고 감사원에 최종 계획을 통보한다.

③ 제2항에도 불구하고 국방부 감사기구의 장은 감사사항이 추가되거나 삭제되는 등 연간감사계획을 변경하고자 할 경우에는 변경사유 등을 명시하여 감사실시 전에 감사원에 통보하여 협의과정을 거친다.

제12조(종합감사의 실시) ① 국방부장관이 실시하는 종합감사의 주기는 다음 각 호의 규정에 의하고, 국방부 소속기관 및 각급기관의 장은 자체 감사규정에 따라 실시할 수 있다.

1. 국방부 본부 및 그 소속기관, 각급기관은 2년
2. 그 밖에 각군 예하부대(기관) 등은 공직기강 점검 등 감사가 필요하다고 인정되는 경우
- ② 제1항에도 불구하고, 특별한 사유가 있는 경우에는 종합감사를 특정 감사 등으로 대체하거나 그 주기를 조정할 수 있다.

제13조(특정감사 등의 실시) 국방부장관이 실시하는 특정감사는 다음 각 호에 해당하는 경우에 실시하고, 국방부 소속기관 및 각급기관의 장은 자체감사규정에 따라 실시할 수 있다.

1. 공감법 제19조에 따라 특정업무분야에 대한 감사계획을 수립한 경우
2. 민원이 제기된 사항(국방신고센터에 신고된 사항을 포함한다) 중 감사가 필요하다고 인정되는 경우
3. 기타 국방부장관이 특정사안에 대하여 감사가 필요하다고 인정하는 경우

제2절 자체감사 준비

제14조(감사단 편성) ① 감사기구의 장은 당해 연도 감사계획이 확정되면 감사사항별로 감사단을 편성한다.

② 감사단은 감사단장과 감사단원으로 편성하며, 감사단장은 감사기구의 장이 소속 감사담당자 중에서 지명하는 자로 하고, 감사단원은 지명된 감사단장이 편성한다.

③ 감사기구의 장은 감사단을 감사담당자로 편성하는 것을 원칙으로 하며, 이때 감사담당자별 전문성을 최대한 고려한다. 단, 감사기구의 장이 해당 감사에 특별히 전문지식 또는 실무경험 등이 필요하다고 판단한 경우 자체감사기구 이외 부서·기관 등의 구성원을 감사단원으로 지명·요청하여 편성할 수 있다.

제15조(자료제출 요구 등) ① 감사단장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 감사대상기관 또는 그 소속 공무원 등에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 출석·답변의 요구(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 정보통신망을 이용한 요구를 포함한다)

2. 관계 서류·장부 및 물품 등의 제출 요구

3. 전산정보시스템에 입력된 자료의 조사

4. 금고·창고·장부 및 물품 등의 봉인 요구

② 제1항 각 호에 따른 조치는 감사에 필요한 최소한도에 그쳐야 한다.

③ 제1항 각 호에 따른 조치를 요구받은 감사대상기관 및 그 소속 공무원 등은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

④ 감사단장은 제1항을 요구할 때에는 문서로 요구하여야 한다. 다만, 실지감사 중이거나 긴급한 필요가 있는 경우에는 구두로 할 수 있다.

⑤ 감사기구의 장은 인사자료 아닌 다른 기관 등이 보유한 자료 또는 정보가 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 기관의 장에게 필요한 자료 또는 정보의 제출을 요청할 수 있다.

제16조(출석·답변의 예외사유) ① 감사기관의 장 또는 감사기구의 장이 감사대상기관의 장 또는 해당 공무원 등에게 출석·답변을 요청하는 경우 요청받은 기관 등은 이에 응하여야 한다. 다만, 각 호에 해당하는 사유가 있는 때에는 예외로 인정할 수 있다.

1. 출석·답변으로 인하여 군작전·훈련 등 해당 기관의 임무수행에 중대한 지장이 초래되는 때

2. 출석·답변에 응하지 못하는 특별한 사유를 해당 감사대상기관의 장이 서면으로 소명한 때. 단, 국방부 본부인 경우는 해당 사안의 소관 **차관보 또는 소관 실장에게** 소명 권한이 있다.

② 제1항 예외조항에 따라 출석·답변을 하지 아니한 때에는 해당 감사대상기관의 장 또는 해당 공무원 등은 일시를 다시 정하여 출석·답변

을 하여야 한다. 이 경우 구체적인 출석·답변 일시 등을 감사기관의 장 또는 감사기구의 장과 협의하여야 한다.

제17조(감사자료 수집 및 분석) ① 감사담당자는 다음 각 호를 기준으로 하여 해당 감사관련 자료를 수집·분석하여 충분한 사전 감사준비를 한다.

1. 관계법령 및 훈령·예규·지침 등 내부규정
2. 감사대상기관 또는 부서의 기능·조직·인력·예산 등 일반현황
3. 주요 업무계획 및 심사분석 결과
4. 성과계획과 성과보고서
5. 언론보도사항, 국회 등의 논의사항
6. 기존 감사결과 및 처분요구 집행상황
7. 그 밖에 민원, 감사정보, 감사대상 일부에 대한 표본조사 등 각종 감사자료

② 감사담당자는 감사사항과 관련이 있는 부서 또는 기관, 해당분야 외 부전문가의 의견을 적극적으로 수렴하여야 한다.

③ 감사기구의 장은 제1항 각 호의 감사 자료를 조사·확인하거나 감사 대상의 문제점을 도출하기 위하여 필요한 경우 예비조사를 실시할 수 있다.

제18조(감사실시계획 수립) ① 감사단장은 감사자료의 수집 및 분석 등을 토대로 다음 각 호의 사항이 포함된 감사계획을 수립한다.

1. 제10조제1항 각 호의 사항
2. 감사 착안사항 및 감사방법, 감사자료 확인결과
3. 감사단 편성 및 개인별 감사사무분장

② 감사단장은 감사실시 3일전까지 감사기구의 장 및 위임전결에 따른 결재권자에게 보고하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 감사실시 당일 보고할 수 있다.

제19조(감사계획 통보) 감사기관의 장은 감사실시 7일 전까지 감사대상, 감사범위, 감사기간 및 감사인원 등을 포함한 감사계획을 감사대상기관의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 신속히 감사를 실시하여야 할 급박한 사정이 있거나 감사의 실효성 확보를 위해 필요한 경우에는 감사계획 통보를 생략할 수 있다.

제3절 자체감사 실시

제20조(감사명령서 제시) 감사단장은 특별한 사정이 없는 한 실지감사 개시 당일 별지 제1호 서식 감사명령서를 감사대상기관의 장에게 제시하여야 한다.

제21조(실지감사 실시) ① 감사단장은 필요하다고 인정하는 경우 실지감사의 개시와 동시에 감사대상기관의 회계직공무원 등이 보관·관리하고 있는 현금·예금·유가증권 등의 시재액을 확인하여 관계 장부와의 부합 여부를 점검하는 등 금고검사를 실시할 수 있으며, 불일치 사항이 발견되는 등에는 창고·금고·서류 및 물품 등을 봉인할 수 있다.

② 감사단장은 감사과정에서 적발된 위법·부당하다고 인정되는 사항은 처분(처분요구) 또는 권한 있는 자의 의사결정이 있기 전까지는 사전조치를 취하지 못하도록 해당 감사대상기관의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 경미한 사항으로 현지에서 시정 조치하거나 긴급하게 사전조치를 취해야 할 특별한 사정이 있는 경우에는 제외한다.

③ 감사단은 감사결과 처리가 필요한 사항의 증거를 보장하기 위해 다음 각 호를 확보하여야 한다.

1. 확인서(별지 제2호 서식): 감사결과를 처리함에 있어 서류의 내용으로 확인되지 않는 내용을 증거로 확보하기 위한 것으로 관계자로부터 사안에 관련된 사실관계 등을 기술토록 한다.

2. 문답서(별지 제3호 서식): 감사결과 처리가 필요한 사항이 변상명령

또는 징계사유에 해당하거나 그 밖에 중요한 사안에 관련된 관계자의 책임 소재와 한계를 규명하고 행위의 동기, 배경 또는 변명을 듣기 위해 감사담당자의 질문과 감사대상자의 답변내용을 문답형식으로 작성한다.

3. 질문서·답변서(별지 제4호, 제5호 서식): 감사기구의 장은 감사결과 처리가 필요한 사항에 관하여 그 사유 및 개선방안 등을 듣기 위하여 해당 사항의 특성을 고려하여 적정한 직위의 책임자에게 질문서를 발부하고 답변서를 징구한다. 다만, 실지감사 중인 때에는 감사단장이 질문서를 발부할 수 있다.

④ 감사기간 중 감사대상기관 및 관련기관, 감사대상 공무원 등에 대한 자료제출, 출석·답변 요구는 필요한 최소한의 범위 내에서 해야 한다.

제21조의2(근무시간 외의 조사) ① 제15조 및 제16조에 따라 출석·답변하는 감사대상자 등에 대한 조사는 근무시간 중에 하여야 한다. 다만, 감사대상자 등이 요청하거나 부득이한 경우에는 감사대상자 등의 동의를 받아 근무시간 외의 시간에 조사할 수 있다.

② 제1항 단서와 관련하여 감사대상자 등이 자정 이후에도 조사를 받겠다는 의사를 명백히 표시하고, 이에 합리적인 이유가 있다고 인정될 때에는 자정 이후에도 계속 조사할 수 있다. 다만, 감사대상자 등이 조사를 중지할 것을 요청한 때에는 즉시 조사를 중지하고 조사일시 등을 다시 정하여야 한다.

③ 문답서 열람을 위하여 근무시간을 넘기거나 자정을 넘긴 경우에는 감사대상자 등의 동의를 구하지 아니할 수 있다.

④ 제15조 및 제16조에 따라 출석·답변하는 감사대상자 등에게 식사시간과 휴식시간을 보장하여야 한다.

제22조(적극행정면책제도 안내) ① 감사기구의 장은 실지감사를 착수할 때는 감사대상기관의 장에게 별지 제6호 서식의 적극행정면책신청안내서를 교부하여야 한다.

- ② 감사단장은 실지감사기간 중에 감사대상기관의 장 또는 공무원 등에게 적극행정면책제도를 설명하여야 한다.
- ③ 적극행정면책제도 운영에 관한 세부사항은 「적극행정지원제도 운영에 관한 훈령」에서 규정한다.

제23조(감사기간 중 보고) ① 감사담당자는 감사기간 중 별지 제7호 서식의 일일감사 실시상황을 작성하여 감사단장에게 보고하고 감사단장의 지시에 따라야 한다.

- ② 감사단장은 감사기간 중 주요사항 및 향후 감사 진행사항 등을 수시로 감사기구의 장에게 보고하며, 회계사고 등 중요한 위법 사항을 발견한 경우에는 즉시 보고하여 처리지침을 받아야 한다.
- ③ 감사단장은 감사실시 중에 감사계획에 포함되지 아니한 기관이나 사항을 감사할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 감사기구의 장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

제24조(감사 종결) ① 감사는 특별한 사유가 없는 한 계획된 기일에 종결하여야 한다. 다만, 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 감사대상기관의 장과 협의하여 감사기간을 연장할 수 있다.

- ② 감사단장은 감사종료 후 감사기간 중 파악한 위법·부당한 사항 또는 불합리한 사항 등을 감사대상기관의장 또는 공무원 등에게 강평할 수 있으며, 감사대상 공무원 등을 대상으로 의견을 수렴하여 자체감사활동 개선에 반영할 수 있다.

제4절 자체감사 결과보고 및 처분

제25조(귀청 보고) 감사단장은 실지감사를 종료하고 복귀한 후 3일 이내에 주요 지적사항 등을 중심으로 한 감사결과를 감사기구의 장에게 보고하여야 한다.

제26조(감사보고서 작성) ① 감사담당자는 실지감사를 종료한 후에는 다음 각 호의 보고서를 해당 감사주무에게 제출하여야 한다.

1. 감사보고서: 감사결과 지적사항의 개요와 조치의견 등을 기술한 내부 보고서
 2. 처분 또는 처분요구서: 감사결과 지적사항에 대한 구체적인 내용과 조치사항을 내부 검토과정을 거쳐 작성한 감사처분의 심의안건 및 심의 후 감사대상기관의 장에게 송부하기 위한 문서
- ② 감사주무는 제1항에 따른 보고서를 종합하고, 감사결과보고 및 감사처분심의를 준비한다.

제27조(감사결과 보고) ① 감사담당자는 다음 각 호의 원칙을 준수하여 감사결과보고서를 작성한다.

1. 적시성: 지연 보고하여 감사성과를 저해하거나 수감기관의 업무처리에 지장을 주지 않도록 적기에 작성되어야 한다.
 2. 완전성: 감사목적의 달성에 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다.
 3. 간결성: 전달하고자 하는 내용만을 간략하게 나타내고 필요 이상으로 길거나 불필요한 반복을 피해야 한다.
 4. 논리성: 논리적이고 이해하기 쉬워야 하며 애매모호한 표현이나 일반화되지 아니한 약어나 전문용어 등은 가급적 피해야 한다.
 5. 정확성: 수집된 감사증거에 기초하여 정당성을 입증할 수 있도록 올바르게 기술하고 감사범위, 방법 또는 감사증거에 한계가 있는 경우에는 이를 명백히 밝혀야 한다.
 6. 공정성: 수감기관의 변명 또는 반론과 전문가의 자문 등을 충분히 감안하여야 하고 문제점을 과장하거나 편향된 시각으로 작성해서는 아니 된다.
- ② 감사단장은 감사결과 처분심의 완료된 이후 감사기관의 장 또는 위임전결규정에 따른 최종 결재권자에게 감사결과를 보고하여야 한다.

다만, 하명감사 등 신속한 보고가 필요한 경우에는 처분심의 전에 개략적인 감사결과를 우선 보고할 수 있다.

제28조(처분 또는 처분요구의 종류) ① 자체감사결과에 대한 처분 또는 처분요구의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 변상명령: 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 회계관계직원 등에 대한 변상책임이 있는 경우
2. 징계요구: 「국가공무원법」과 그 밖의 법령, 행정규칙 등에 규정된 징계사유에 해당하거나 정당한 사유없이 자체감사를 거부하거나 자료제출을 게을리 한 경우
3. 시정요구: 감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있어 추징, 회수, 환급, 추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우
4. 경고요구 : 감사결과 징계사유에는 이르지 아니하나 행정착오 또는 과실로 인하여 법령 또는 각종 지시사항 등을 위반하였거나 부당하게 처리한 사실이 있어 관련자 또는 관계기관의 경각심을 촉구할 필요가 있는 경우
5. 주의요구 : 감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나, 그 정도가 경고 사유에 이르지 아니할 정도로 경미한 경우
6. 개선요구: 감사결과 법령상·제도상 또는 행정상 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정되는 경우
7. 권고: 감사결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상기관의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우
8. 통보: 감사결과 비위사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 다른 처분요구를 하기에 부적합하여 각 기관 또는 부서가 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우(구체적인 종류는 제78조 참조)
9. 고발·수사요청 : 감사결과 적출된 사항이 형법 기타 개별 법률의 범죄구성요건에 해당되는지 여부를 검토하여 범죄혐의 사실이 확실하다고

인정되는 경우

② 감사단장은 그 사안이 경미하여 현지에서 조치하여도 감사의 목적을 충분히 달성할 수 있다고 판단되는 사항을 발견한 때에는 감사대상기관의 장에게 현지에서 시정을 요구할 수 있다.

제29조(감사 처분 또는 처분요구서 작성 등) ① 감사담당자는 지적사항에 대하여 개별 사안별로 다음 각 호의 기준에 따라 별지 제8호 서식의 감사결과 처분 또는 처분요구서를 작성한다. 단, 현지조치의 경우에는 별지 제9호의 서식을 따른다.

1. 처분 또는 처분요구의 개별사안은 위법·부당하거나 불합리한 사안이어야 한다.

2. 처분 또는 처분요구 내용은 법률적·현실적으로 이행 가능하고, 실효성이 있어야 한다.

3. 처분 또는 처분요구는 다른 사안 또는 이전에 처리했던 사안과의 형평성을 유지하고, 제반 여건과 조화를 이룰 수 있는 적응성이 있어야 한다.

② 동일한 내용을 2개 이상의 기관, 부서 등에 처분 또는 처분요구 하여야 할 경우에는 기관, 부서별로 각각 작성한다.

③ 처분 또는 처분요구서 관리번호는 고발, 변상, 징계요구, 시정요구, 경고요구, 주의요구, 개선요구, 권고, 통보, 현지조치, 포상 순으로 부여한다.

④ 감사결과 해당 사안에 따라 2개 이상의 처분 또는 처분요구를 병과할 수 있다.

⑤ 동일한 감사에서 동일인이 여러 건의 위법·부당한 행위를 하였거나, 감사기관으로부터 처분 또는 처분요구를 받은 자가 동일·유사업무를 수행하면서 같은 위법·부당행위를 반복한 경우에는 가중 처분 또는 처분요구할 수 있다.

⑥ 자체감사 결과 처분 또는 처분요구에 대한 양정기준은 「군인 징계령 시행규칙」, 「공무원 징계령 시행규칙」 등 관련 법령 및 「국방부 군인·군무원 징계업무처리훈령」에서 정하고 있는 바를 제외하고는 별표 양정기

준을 따른다.

⑦ 감사단장은 필요한 경우 해당 감사의 처분 또는 처분요구에 대해 감사담당자들과 검토회의를 거칠 수 있다.

제29조의2(감사처분 양정기준의 적용) ① 양정기준은 감사결과 처분을 위한 감사처분심의회의 개최 시 처분 심의의 기준으로 활용한다.

② 양정기준에 명시되지 않은 사항은 제5장(감사처분심의회의)의 심의를 거쳐 결정한다.

③ 처분대상자의 고의·과실·비위 정도를 참작하되, 위법·부당한 사항이 국방 분야에 미치는 영향 및 사회적 파장 등을 종합적으로 검토하여 처분 수위를 가중·감경할 수 있다.

④ 처분대상자가 위법·부당한 사항에 대하여 기관장이나 감독기관에 보고 또는 이를 적법·타당하게 조치한 경우, 감사담당자는 해당 사안의 중요도나 조치 정도 등을 고려하여 감경 처분(요구)할 수 있다.

⑤ 감사결과 지적된 사항이 공익을 증진하기 위해 성실하고 능동적으로 업무를 처리하는 과정에서 부분적인 절차상 하자 등으로 발생한 경우 「적극행정지원제도 운영에 관한 훈령」 제6조(적극행정면책의 기준)에서 정한 일정한 요건(공익성, 타당성, 투명성)을 충족할 때 관련 공직자 등에 대하여 불이익한 처분요구 등을 하지 않거나 감경 처분(요구)할 수 있다.

⑥ 업무 부작위, 직무 태만 등 상습적 소극행정을 한 경우에는 양정기준보다 가중하여 처분(요구)할 수 있다.

⑦ 두 가지 이상의 비위가 경합할 경우 그 중 책임이重的 비위에 해당하는 기준보다 높게 가중 처분(요구)한다.

⑧ 상급자가 위법·부당한 사항을 지시하여 이를 시행한 경우로서, 실무자가 그 지시의 위법·부당성에 대하여 충분히 문제 제기한 사실을 소명하면, 감사담당자는 상급자 위주로 처분(요구)한다.

⑨ 직상감독자, 차상감독자는 책임의 정도에 따라 처분(요구) 수위를 가

감할 수 있다.

제30조(감사처분 심의) ① 감사기구의 장이 감사결과 지적사항에 대한 처분 또는 처분요구를 할 경우에는 제5장에 따른 감사처분심의회의 심의를 거쳐야 한다.

② 감사를 받는 공무원 등이 자발적으로 비위나 부패행위에 연루된 사실을 신고한 경우에는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 그 협조 정도 등 여러 가지 정상을 고려하여 처분을 감경할 수 있다.

제31조(감사처분 또는 처분요구 통보) ① 감사기구의 장은 해당 감사의 처분심의와 결과보고를 종료한 후에는 지체없이 감사사안별로 별지 제8호 서식의 감사결과 처분 또는 처분요구서를 감사대상기관의 장에게 문서로 통보한다. 다만 제32조제1항 또는 제2항에 해당하는 경우에는 조치기관에도 함께 문서로 통보하여야 한다.

② 제1항의 통보는 특별한 사정이 없으면 자체감사가 종료된 후 60일을 넘지 않도록 하여야 한다.

③ 제1항 본문의 통보를 접수한 감사대상기관의 장은 통보일로부터 3일 이내에 처분 또는 처분요구의 대상자(또는 대상기관)가 상기 통보를 확인할 수 있도록 조치하여야 한다.

제32조(처분 또는 처분요구 조치기관) ① 국방부 본부 부서(실·국·과, TF를 모두 포함한다) 및 공무원, 국방부 소속기관 및 그 소속기관의 장에 대한 감사결과 처분요구(징계, 시정, 경고, 주의)는 국방부 ‘운영지원과’에서 조치한다.

② 국방부 본부 및 그 소속기관의 군인, 합동참모본부, **각군 본부 및 해병대사령부, 국직부대** 및 그 부대·기관의 장에 대한 감사결과 처분요구는 국방부 ‘법무관리관실’에서 조치한다.

③ 제1항과 제2항을 제외한 국방부 소속기관 및 각급기관의 해당 부서,

그 소속인원에 대한 감사결과 처분요구는 해당 감사대상기관의 장이 조치한다.

- 제33조(감사결과 처분요구관리부 비치)** ① 국방부 소속기관 및 각급기관의 장은 해당기관이 실시한 자체감사와 상급기관 감사의 결과에 따른 처분요구사항을 관리하기 위하여 별지 제10호 서식의 감사결과 처리요구관리부를 작성·비치하여야 한다. 단, 전자정보처리시스템 등을 이용하는 경우에는 별지 제10호 서식을 준용하여 관리할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 감사원의 감사결과 처분요구사항은 국방부 감사관실 종합감사담당관실에서 별도 관리한다.

제5절 재심의

- 제34조(재심의신청)** ① 감사대상기관의 장은 처분 또는 처분요구가 위법 또는 부당하다고 인정하는 등 이의가 있는 경우 제31조제1항 본문에 따른 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 감사기관의 장에게 별지 제11호 서식의 재심의신청서를 작성하여 재심을 신청할 수 있다. 단, 현지조치 및 처분요구에 영향을 주지 않는 단순내용 정정 등은 재심의신청 대상에서 제외한다.
- ② 감사대상기관의 장은 제28조제1항제1호부터 제5호까지의 처분 또는 처분요구에 대하여 재심을 신청하는 경우, 그 사실을 조치기관에도 문서로 통보하여야 한다.
- ③ 재심의 신청주체는 다음 각 호로 한다.
1. 국방부 소속 부서 및 직원에 대한 처분: 차관보 또는 소관 실장
 2. 국방부 소속기관, 국직부대 및 그 소속 부서, 직원: 해당 기관장
 3. 합참 및 그 소속 부서, 직원: 합참의장
 4. 각군 본부, 해병대사령부 및 그 부서, 직원: 각군 총장, 해병대사령관
 5. 그 외 부서 및 직원에 대한 처분: 육군 사·여단급, 해군 함대·전단급,

공군 비행단·전대급 이상의 부대장, 해병대 사·여단급 이상의 부대장

④ 감사대상기관의 장은 처분 또는 처분요구를 받은 소속 직원이 전출 등 변동이 있는 경우에도 재심의를 신청하는 주체가 된다. 다만, 이 경우 즉시 해당 직원의 현재 소속기관의 장에게 재심의신청 사실을 통보하여야 한다.

⑤ 제2항의 재심의 신청주체는 재심의신청 목적과 이유, 그 내용을 명시하고 기명날인 또는 서명하여야 하며, 필요한 증거서류가 있을 때에는 이를 첨부하여야 한다.

제34조의2(직권 재심의) 감사기구의 장은 제31조에 따라 처분 또는 처분요구를 통보한 사항 중 그 내용을 변경하거나 취소할 필요가 있다고 인정할 때에는 직권으로 재심의하여 감사결과를 변경하거나 취소할 수 있다.

제35조(재심의신청 처리기준 및 절차) ① 감사기구의 장은 재심의신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재심의신청을 각하한다.

1. 재심의 신청대상이 아니거나 재심의를 신청할 수 있는 자가 아닌 경우
2. 재심의 신청기간이 경과한 경우
3. 재심의신청에 따라 재심의한 사안인 경우
4. 그 밖에 국방부에서 정한 재심의와 관련된 요건 및 절차를 갖추지 못한 경우

② 감사기구의 장은 재심의신청이 필요 요건 및 절차를 갖추지 못한 경우에도 보정할 수 있다고 인정하는 경우에는 상당한 기간을 정하여 그 보정을 문서로 요구할 수 있다.

③ 제2항에 따라 지정한 기한 내 재심의신청 요건을 보정한 경우에는 처음부터 적법한 재심의 신청이 제기된 것으로 본다. 이때 재심의신청 처리기한은 보정한 문서가 접수된 날부터 재산정된다.

④ 제3항에도 불구하고 정해진 기한 내 보정하지 아니할 때에는 재심의

신청을 각하한다.

제36조(재심의신청 심의) ① 재심의신청에 관한 사항을 심의할 경우 심의회의 구성은 제68조에 따르나, 위원은 국방부 감사관실 소속 담당관과 재심의TF장(국방부 직무감찰담당관실 감사총괄인 4급 또는 5급 공무원)으로 구성한다.

② 제1항에도 불구하고 위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 국방부 법무관리관실 소속 법무관 또는 국방부 감사자문위원 중 1명을 심의위원으로 포함할 수 있다. 이는 위원장의 요청으로 이뤄지며 법무관리관실에서 지정한 자 또는 심의위원에 동의한 감사자문위원으로 구성한다.

③ 심의회에 간사 1명을 두되, 간사는 재심의신청 사항을 검토한 감사담당자로 한다.

제37조(재심의신청 처리) ① 감사기구의 장은 재심의신청을 받은 경우 공정한 처리를 위하여 해당 감사결과에 관여하지 않은 감사담당자가 처리하도록 한다.

② 제1항에 따라 지정된 재심의 담당자는 재심의 신청인이 주장하는 사항 등을 심리하여 원처분요구의 당·부당을 판단한다. 다만 필요하다고 인정할 때에는 청구인이 주장하지 아니한 사실 및 감사당시 발견할 수 없었던 새로운 사실에 대하여도 심리할 수 있으며, 신청인 또는 관련자의 의견을 듣거나 보완자료를 요청할 수 있다.

③ 심의회는 재심의신청이 이유가 없다고 인정할 때에는 기각하고, 이유가 있다고 인정될 때에는 그 감사결과 처분 또는 처분요구를 취소하거나 변경하여야 한다.

제38조(재심의 결과통보) ① 감사기구의 장은 특별한 사유가 없는 한 재심의신청을 접수한 날로부터 2개월 이내에 심의회의 의결 후 별지 제12호 서식의 재심의신청심의결과서와 별지 제13호 서식의 재심의신청결정

문을 해당 감사대상기관의 장 및 조치기관 등 관계기관의 장에게 문서로 통보한다.

② 감사기구의 장은 재심의신청 심의결과를 통보하는 경우 감사대상기관의 장에게 조치결과 이행의무를 동시에 안내한다.

제6절 자체감사 사후관리

제39조(감사대상기관의 결과보고) ① 감사기관의 장으로부터 감사결과에 따른 처분 또는 처분요구를 받은 감사대상기관의 장은 정당한 사유가 없으면 감사결과의 조치사항을 이행하고 다음 각 호의 기한까지 그 결과를 감사기구의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 각 호의 기한까지 처리하기에 어려운 특별한 사유가 있는 경우에는 그 완료예정일을 포함한 집행계획을 기한 내 우선 보고하고, 집행이 완료된 때에는 그 결과를 지체없이 보고하여야 한다.

1. 변상명령: 변상책임자가 변상명령서를 받은 날로부터 3개월 안에 변상하도록 조치

2. 징계요구: 1개월 안에 징계의결을 요구하고, 그 의결결과를 보고

3. 시정·경고·주의·개선요구, 권고, 통보 : 2개월 이내 처리하고 그 결과를 보고

4. 재심의신청을 한 경우 : 재심의결과 기각처리 시 재심의 결과통보일로부터 1개월 이내. 단, 징계처분의 경우 행정심판 등 별도의 이의제기 절차를 밟는 경우에는 이의제기 경과를 15일 이내 우선 보고하고, 이의제기 결과가 결정된 날로부터 1개월 이내 처리

② 감사대상기관의 장은 경고, 주의의 경우 반드시 서면으로 이행하고 그 사본을 감사기구의 장에게 제출하여야 한다.

③ 감사대상기관의 장은 제1항에 따른 감사결과 이행결과를 보고할 경우 별지 제14호 서식의 감사처분 이행결과서를 작성하고, 그 결과를 증빙할 수 있는 서류 등을 포함하여 제출하여야 한다.

제40조(이행결과의 확인) ① 감사기구의 장은 제39조제3항에 따른 이행 결과를 검토하고, 필요한 경우 보완자료를 요구하거나 이행을 독촉할 수 있으며, 감사대상기관 또는 부서의 장은 이에 따라야 한다.

② 감사대상기관의 장이 정당한 사유없이 제39조에 따라 기한 내 처분 요구 등을 이행하지 않거나 처분 또는 처분요구한 사항보다 낮은 처분으로 이행한 경우 감사기구의 장은 해당 감사대상기관의 장에게 그 사유와 계획 등을 보고하도록 추가 요구할 수 있으며, 감사대상기관의 장은 이에 따라야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 감사기관의 장 또는 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 감사이행실태에 대해 확인감사를 실시할 수 있다.

제41조(감사활동정보 입력) ① 국방부 감사관실의 감사담당자는 공감법 시행령 제19조제1항 각 호의 감사활동정보(이하 "감사활동정보"라 한다)를 국방 감사자료관리체계 및 「공공감사에 관한 법률」 제36조에 따른 감사원 감사정보시스템에 입력하여야 한다. 정보입력 시기는 공감법 시행령 별표규정에 따른다.

② 국방부 감사관실을 제외한 감사기구의 장은 감사내역 등을 종합적으로 관리하기 위해 제1항을 준용하여 서류대장, 전산정보시스템 등에 자체적으로 입력, 관리할 수 있다.

제42조(감사결과의 공개) ① 감사기구의 장은 감사가 종료된 후 해당 감사결과를 원칙적으로 인트라넷과 인터넷 홈페이지에 공개한다. 다만, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

② 감사결과 공개범위는 감사결과보고서 또는 처분요구서가 포함되며, 이는 전체본 또는 요약본으로 공개할 수 있다.

③ 감사기구의 장은 감사결과를 공개할 경우 특정인의 성명, 업체명 등 사생활 또는 영업상의 비밀 또는 자유 등이 침해할 우려가 있거나 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있는 등 공개해서는 아니된다고 인정되는 정보는 익명으로 처리하거나 기호로 표시하여야 한다.

제43조(감사활동정보 관리) 감사활동정보는 국방 감사자료관리체계를 통하여 전자적으로 관리함을 원칙으로 한다. 다만, 국방부 감사관실을 제외한 감사기구의 장은 여건에 따라 감사활동정보를 문서로 보관·관리할 수 있다.

제44조(개선대책 수립) 국방부장관 및 그 소속기관, 각급기관의 장은 수사·감사 등에서 동종의 비위가 수차 적발되거나 구조적인 부패행위가 드러난 경우 지체 없이 개선대책을 수립·시행하여야 한다.

제45조(기관의 부패위험성 평가) 국방부장관 및 각급기관의 장은 인허가 등 민원의 처리나 대규모 사업예산의 집행 등으로 부패위험성이 높다고 판단되는 직위에 대하여 평가주기를 정하여 부패위험성 평가를 실시하고, 그 결과를 고려하여 개선대책을 수립·시행하여야 한다.

제7절 감사역량 강화

제46조(감사담당자의 전문역량 강화) ① 국방부장관 및 그 소속기관, 각급기관의 장은 새로 임용된 감사담당자에 대하여는 지체 없이 감사교육원, 국방대학교 등에서 실시하는 감사·조사·회계 등 감사 관련 전문교육을 이수하도록 하여야 한다.

② 국방부장관 및 그 소속기관, 각급기관의 장은 감사전문성 강화를 위하여 감사담당자별로 전문분야를 지정하는 등 부문별 전문 감사체계를 수립·운영할 수 있다.

제47조(감사기관의 전문역량 강화) 국방부장관 및 그 소속기관, 각급기관의 장은 행정환경의 변화에 맞추어 새로운 감사기법 도입 등 전문역량 강화 계획을 수립·시행하여야 한다

제48조(감사담당자의 우대) 국방부장관 및 그 소속기관, 각급기관의 장은 관계법령, 행정규칙, 지침, 정관 등에서 정하는 바에 따라 감사담당자에 대하여 근무성적 평정, 전보, 수당, 당직근무 조정 등 우대방안을 마련하여 시행할 수 있도록 노력하여야 한다.

제48조의2(감사활동의 독립성 보장) ① 감사기관의 장은 감사기구의 장의 자율적인 판단에 따른 권한 행사를 보장하고, 예산 등의 지원을 강화하도록 노력하여야 한다.

② 감사기구의 장은 감사담당자가 부당한 간섭이나 압력 또는 청탁 등을 받은 경우 지체 없이 감사기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 감사기관의 장은 제2항의 보고를 받은 경우 신속히 감사의 독립성·공정성 보장을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제3장 일상감사

제49조(일상감사 실시원칙) ① 일상감사 대상 업무를 처리하고자 하는 부서(이하 "집행부서"라 한다.)의 장은 일상감사 실시기간을 고려하여 충분한 시간 전에 일상감사를 요청하여야 한다.

② 감사기구의 장은 집행부서의 의견을 최대한 존중하고 집행부서에서 일상감사에 대한 의견을 납득할 수 있도록 충분히 설명하여야 한다.

③ 일상감사 결과 의견을 제시하고자 할 때에는 위법·부당한 사항 또는 예상되는 문제점을 적시하고 가능한 한 개선대안 또는 시정방안을 제시하여야 한다.

제50조(일상감사 실시주체) ① 국방부 감사관실은 다음 각 호와 같이 소관업무를 분장하여 실시한다.

1. 직무감찰담당관실: 대변인실, 법무관리관실, **국방개혁기획관실**, 군인권개선추진단, 기획관리관실, 국방정책실
2. 종합감사담당관실: 운영지원과, 계획예산관실, 인사기획관실, 보건복지관실, **군사시설국**, 군공항이전사업단, 주한미군기지이전사업단
3. 사업감사담당관실: **국방정보화국**, 예비전력정책관실, **군수관리국**, **국방인공지능기획국**, 전력정책국, 국방전산정보원

제51조(일상감사 대상) ① 국방부 본부 및 그 소속기관, 각급기관의 집행부서는 다음 각 호의 사항에 대하여 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

1. 총사업비 관리대상으로 신규 편입되는 일반회계사업 등 주요정책의 집행업무로서 집행부서의 장이 필요하다고 판단하는 사항
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약업무. 단, 조달청에서 단가를 정하는 물품 제조·구매는 제외
 - 가. 추정가격 2억원을 초과하는 해당 신규착수 종합공사
 - 나. 추정가격 1억원을 초과하는 해당 신규착수 전문공사
 - 다. 추정가격 8천만원을 초과하는 해당 신규착수 전기·소방 공사, 정보통신 공사 및 기타 공사
 - 라. 추정가격 5천만원을 초과하는 해당 신규착수 용역, 물품제조·구매
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 예산관리 업무로서 집행부서의 장이 필요하다고 판단하는 사항
 - 가. 이·전용 사업
 - 나. 계약금액이 30%이상 증·감액되는 사업
4. 그 밖에 집행부서에서 일상감사가 필요하다고 판단하여 일상감사를 의뢰한 사항

- ② 제1항 제2호 가목 내지 라목에 해당되는 사항 중 계약심사를 거쳤다는 사유로 일상감사 대상에서 제외해서는 아니 된다.
- ③ 제1항에도 불구하고 각급기관의 장은 각 기관별 여건을 고려하여 일상감사 대상을 자체 선정할 수 있다.

제52조(신청에 의한 일상감사) ① 일상감사 실시주체는 제51조 제1항에 따른 일상감사 대상 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무의 수행에 앞서 해당 감사기구의 장에게 일상감사를 신청할 수 있다.

1. 인·허가 등 규제 관련 업무
 2. 규제관련 법령해석에 대한 이견 등으로 인하여 발생한 민원 업무. 단, 법무관실이 있는 기관에서는 법무관실의 법령해석을 따른다.
 3. 기타 감사기구의 장 또는 각 기관(부대)장이 규제 개선 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무
- ② 제1항에 따른 일상감사를 신청받은 감사기구의 장은 대상업무 처리에 대한 적정한 의견을 감사대상기관의 장에게 통보하여야 하며 제반절차 등은 일상감사의 기준을 따른다.

제53조(일상감사 시기) ① 일상감사는 해당 사업에 대한 최종 결재권자의 결재 전에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

- ② 제1항에도 불구하고, 일상감사를 거칠 수 없을 만큼 긴급한 업무 추진이 필요한 경우로서 집행부서에서 감사기구의 장과 협의를 거쳐 예외적인 경우로 인정된 때에는 최종 결재권자의 결재 이후에도 일상감사를 실시할 수 있다.

제54조(일상감사 의뢰) ① 집행부서의 장은 별지 제15호 서식의 일상감사 의뢰서에 다음 각 호의 문서를 첨부하여 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

1. 사업계획보고
2. 소요예산서
3. 사업(용역) 제안요청서
4. 기타 일상감사에 참고할 수 있는 자료

② 집행부서의 장은 일상감사 대상 사업의 규모, 특성, 감사소요기간 등을 고려하여 최소한 회신 예정일 7일(근무일수 기준) 전까지 의뢰하여야 하며, 긴급을 요하거나 기타 특별한 사유가 있을 때에는 감사기구의 장과 사전 협의하여 처리기한을 정할 수 있다.

③ 일상감사 처리에 장기간 소요되는 등 불가피한 경우에는 정식으로 일상감사 회부 전에 일상감사 대상서류 사본을 제출하여 사전 검토를 요청할 수 있다.

제55조(일상감사 실시) ① 일상감사는 서면감사를 원칙으로 하되, 필요시 현지 확인 등 실지감사를 병행할 수 있다.

② 일상감사 담당자는 일상감사의 처리를 위하여 필요한 경우에는 집행부서의 장 또는 관련부서의 장에게 필요한 자료의 제출 또는 관계자의 출석·답변을 요구할 수 있으며 요구를 받은 부서 및 관계자는 그 요구를 따라야 한다.

제56조(일상감사 중점) 일상감사는 다음 각 호의 사항에 중점을 두어 실시한다.

1. 사업추진의 합법성 및 필요성
2. 사업추진 내용의 타당성(경제성·효과성·효율성)
3. 사업목적의 명확성
4. 사업추진 주체 및 일정의 적정성
5. 재원조달 및 집행의 적절성
6. 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성
7. 예산의 목적 외 사용여부 등을 포함 예산낭비요인 여부

8. 계약방법 및 업무처리 절차 등의 적정성
9. 지명입찰계약, 수의계약의 경우 해당 계약방법의 사유에 해당 여부
10. 그 밖의 사업추진 과정에서의 예상 문제점 및 애로사항

제57조(일상감사 결과통보) ① 감사기구의 장은 일상감사를 의뢰받은 날로부터 7일 이내(근무일수 기준)에 별지 제16호 서식의 일상감사결과 의견서를 작성하여 집행부서의 장에게 문서로 통보한다.

② 제1항에도 불구하고 사안이 복잡하거나 신중한 처리 등을 위하여 검토기간의 연장이 필요한 경우에는 집행부서의 장과 협의를 거쳐 1차에 한하여 7일 이내(근무일수 기준)로 기간을 연장할 수 있다.

제58조(재검토 요청 및 처리) ① 집행부서의 장은 일상감사 의견에 이의가 있는 경우 의견서를 받은 날로부터 7일 이내(근무일수 기준)에 별지 제17호 서식의 일상감사의견에 대한 조치결과에 그 사유를 명확히 명시하고 입증자료 등 필요한 서류를 첨부하여 감사기구의 장에게 재검토를 요청할 수 있다.

② 감사기구의 장은 재검토 요청이 있는 날로부터 7일 이내(근무일수 기준)에 재검토 요청이 이유 없다고 인정되는 경우 요청을 기각하고, 이유 있다고 인정되는 경우 그에 대한 의견을 반영하는 등 필요한 조치를 실시한다.

③ 감사기구의 장은 제2항에 따른 감사결과를 문서로 집행부서의 장에게 통보한다.

제59조(일상감사 의견의 이행) ① 집행부서의 장은 일상감사 의견에 따른 조치를 이행하고, 별지 제17호 서식의 일상감사의견에 대한 조치결과를 작성하여 감사기구의 일상감사결과 의견서를 통보받은 날로부터 14일 이내(근무일수 기준)에 감사기구의 장에게 문서로 제출한다.

② 감사기구의 장은 조치결과를 검토하여 그 조치가 적정하지 않다고

판단되는 때에는 집행부서의 장에게 그 사유를 통보하고 기관장에게 보고한다.

③ 집행부서의 장은 최종결재권자의 결재를 받을 때 일상감사 의견서와 그 조치결과를 첨부하여야 한다. 이 경우 감사기구의 장으로부터 제2항에 따른 부적정 사유를 통보받았을 때에는 그 사유를 포함하여야 한다.

제60조(일상감사의 효력) ① 일상감사를 요청한 사항은 일상감사 의견서를 받기 전까지는 집행행위를 할 수 없다. 다만, 긴급한 경우로서 감사기구의 장과의 협의를 거쳐 결재 이후에 일상감사를 실시하기로 한 사항은 제외한다.

② 일상감사를 거쳐 확인된 사항에 대해서는 자체감사를 생략할 수 있다.

③ 집행부서의 장은 일상감사를 거쳤다는 이유로 해당 사업에 대한 자체감사를 거부할 수 없고, 자체감사결과 지적된 위법·부당한 사항은 일상감사를 거쳤다는 사유로 면책되지 아니한다.

제61조(일상감사 정보 입력) ① 국방부 감사관실 감사담당자는 다음 각 호의 사항을 운영정보시스템에 입력하여야 한다.

1. 일상감사의뢰서 및 첨부 자료
2. 일상감사결과보고서(결재본)
3. 일상감사결과 의견서
4. 일상감사의견에 대한 조치결과
5. 재검토 요청 및 그에 대한 의견서
6. 의뢰 접수일, 의견 통보일 등

② 국방부 감사관실을 제외한 감사기구의 장은 제1항을 준용하여 자체적으로 종합·관리한다.

제4장 기동감찰

제62조(기동감찰반의 편성 및 운영) ① 직무감찰을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 기동감찰반을 편성, 운영한다.

② 기동감찰반의 활동기간, 지역 및 규모는 감찰수요를 고려하여 정한다. 국방부 감사관 또는 기동감찰반장은 감찰 사안에 따라 감찰반원을 지명·구성한다.

③ 기동감찰반은 다음 각 호와 같이 편성한다.

1. 기동감찰반장은 직무감찰담당관이 겸한다. 단, 기동감찰반장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 국방부 감사관이 해당사안에 따라 반장을 지명한다.

2. 기동감찰반원은 감사관실 내 감사담당자로 편성한다.

④ 국방부 감사관 또는 기동감찰반장은 필요한 경우 사안과 관련된 기관에 공조 또는 전문인력 파견을 요청할 수 있으며, 요청받은 관련기관은 적극적으로 협조하여야 한다.

제63조(기동감찰관 임명) ① 국방부 감사관은 기동감찰관(기동감찰반원을 의미한다)을 1년 단위로 임명하며, 국방부 운영지원과에 인사명령을 의뢰한다.

② 국방부 감사관은 기동감찰관이 전출 등의 사유로 공석이 발생한 때에서 즉시 후임자를 충원하여 임용하고, 이때 충원된 기동감찰관의 임기는 전임 기동감찰관의 잔여 임기로 한다.

제64조(기동감찰관 감사명령서) 직무감찰담당관은 기동감찰반이 언제든지 출동할 수 있도록 기동감찰관들에 대한 감사명령서를 발부받아 보관하고 있어야 한다.

제65조(임무 및 권한) ① 기동감찰반은 상부지시사항, 첩보 및 신고사항 등 기동감찰이 필요하다고 판단한 사안에 대하여 빠른 시일 내에 불시

조사·감찰을 실시한다.

② 기동감찰반은 감찰대상기관 또는 감찰대상자에게 제64조에 따른 감사명령서 또는 사진이 부착된 기동감찰관 비표를 제시하고 임무를 수행할 수 있다. 단, 제62조제4항에 따라 파견된 자는 기동감찰반이 감찰대상기관 또는 감찰대상자에게 파견사실을 통보함으로써 임무와 권한의 효력을 가진다.

③ 기동감찰반장은 기동감찰기간 또는 기동감찰 종료 후 추가 확인을 요하는 사항이 발견되는 등 감사를 확대할 필요가 있다고 판단한 경우에는 지체없이 국방부 감사관에게 건의하여야 한다.

④ 국방부 감사관은 제3항의 건의를 받은 때에는 이에 대한 별도의 감사계획을 수립하여 감사를 실시하도록 조치한다.

⑤ 기동감찰반은 국방부 감사관실이 자체감사의 전반적인 활동에서 부여받은 권한을 가진다.

⑥ 기동감찰반의 감찰활동 결과보고, 처분 등은 이 훈령의 감사절차에 의한다.

제66조(기동감찰반 지원) ① 기동감찰반이 출동할 때에는 국방부 감사관실의 세출 예산에서 여비 등 감찰활동에 필요한 경비를 지급한다.

② 기동감찰반이 요청할 경우 국방부 근무지원단장은 기동감찰활동에 필요한 차량 등을 지원하여야 한다.

제5장 감사처분심의회의

제67조(감사처분심의회의 기능) ① 감사기관의 장은 감사처분 및 재심의 신청 등에 대한 공정성을 유지하기 위하여 감사처분심의회의(이하 "심의회"라 한다)를 구성·운영한다.

② 심의회에서는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 감사결과 처분 또는 처분요구에 관한 사항

2. 재심의신청에 관한 사항

3. 위원장이 심의회의 의결이 필요하다고 인정하는 사항

제68조(감사처분심의회의 구성) ① 심의회는 위원장과 위원으로 구성하며, 위원장은 국방부 감사관이 되고, 위원은 국방부 감사관실 소속 담당관과 위원장이 지정하는 4급 또는 5급 공무원으로 한다. 심의회에 간사 1명을 두되, 간사는 감사사안별 해당 감사단의 감사주무로 한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 국방부 감사관실 직무감찰담당관이 그 직무를 대행하고, 심의위원의 경우에는 해당 담당관실의 선임자가 그 직무를 대행한다.

③ 위원장을 포함한 위원은 심의안건과 관련하여 그 기관 또는 구성원과 개인적인 이해관계 등이 있거나 업무적으로 직·간접적인 연관이 있는 등 공정한 심의수행이 어렵다고 판단될 때에는 심의를 수행할 수 없음을 공지하여야 한다. 이때 심의회에서는 해당 위원을 심의에서 제외하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

제69조(감사처분심의회의 운영) ① 심의회는 간사의 제청으로 위원장이 소집한다.

② 간사는 감사처분 요구사항에 대한 심의회 시에는 별지 제18호 서식에 따른 감사결과 처분 또는 처분요구 심의안을 개회 2일전까지 심의위원에게 배포한다. 다만, 긴급한 사항에 대해서는 당일 배포할 수 있다.

③ 간사는 감사처분 요구사항에 대한 심의회 시에는 제2항의 심의안과 해당 증거서류 등을 제출하고, 안건에 대한 보고를 한다.

④ 위원장은 필요하다고 인정될 경우 처분 또는 처분요구를 건의한 해당 감사담당자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

⑤ 심의회의 의결사항은 별지 제19호 서식의 감사처분 의결서에 위원장을 포함한 참석위원이 각각 기명날인 또는 서명한다.

⑥ 간사는 심의회의 의결사항을 별지 제20호 서식의 감사처분심의회 운

영대장에 기록하고, 그 대장은 직무감찰담당관실에서 보관한다.

⑦ 간사는 심의회의 의결서를 보관 유지하고, 해당 감사서류 이관시 함께 이관한다.

⑧ 심의회는 다음 각 호의 사항을 서면으로 의결할 수 있다.

1. 긴급하게 처리할 필요가 있는 사항
2. 심의안건에 대한 토론이 필요하지 않은 사항
3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제70조(의결 정족수) ① 심의회는 재적위원 2/3이상의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수 이상의 찬성으로 의결한다.

② 서면 의결 시에도 제1항의 의결 정족수를 따른다.

③ 심의회의 의결은 위원장의 서명으로 확정한다.

제71조(감사처분심의 결과통보) ① 감사기구의 장은 심의회의 의결 후 별지 제8호 서식의 처분 또는 처분요구서를 해당 감사대상기관의 장 또는 조치기관 등 관계기관의 장에게 문서로 통보한다.

② 감사기구의 장은 감사 처분 또는 처분요구를 통보하는 경우 감사대상기관의 장에게 조치결과 이행의무와 함께 재심의신청에 대한 안내도 동시에 한다.

제72조(변상조치) ① 변상은 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 및 동법 시행령의 정하는 바에 의하여 해당 회계관계직원의 변상책임 유무를 심의한다.

② 변상책임의 성립요건은 다음 각 호를 모두 충족하여야 한다.

1. 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조에 규정된 회계관계직원이어야 한다.
2. 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖에 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가 등의 재산에 손해를 끼친 결과가 있어야 한

다.

3. 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원인 경우에는 선량한 관리자로서의 주의의무를 태만히 하였어야 한다.
4. 의무 위반행위가 있어야 한다.
5. 작위, 부작위 여부와 상관없이 회계관계직원의 행위와 손해·망실·훼손 등 해당 결과간에 상당한 인과관계가 있어야 한다.
6. 기타 책임 조각 사유가 없어야 한다.

제73조(징계조치) ① 징계는 「국가공무원법」, 「군인사법」, 「군무원인사법」 및 그 밖의 법령, 행정규칙 등에 규정된 징계사유에 해당되는지 여부를 심의한다.

② 필요시 징계사항을 중징계(파면·해임, 강등, 정직)와 경징계(감봉, 근신, 견책) 사항으로 구분하여 심의·의결할 수 있다.

③ 징계사유는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 같다.

1. 「국가공무원법」 및 하위법령 등 관련규정을 위반한 때
2. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

제74조(시정요구) ① 시정은 다음 각 호의 충족여부를 심의한다.

1. 위법·부당하다고 인정되는 사실에 대하여 법률상, 사실상 시정 가능성 여부
2. 시정요구를 받은 자가 요구내용대로 조치할 권한이 있어야 하고, 시정목적이 공익에 반해서는 안 되며, 시정방안의 구체적 제시가능 여부

② 시정사항의 관련자가 잘못이 있을 경우에는 그에 상응한 처분요구를 동시에 심의하여야 한다.

제75조(경고·주의요구) 위법 또는 부당하다고 인정되는 사항으로 다음 각 호를 고려하여 심의한다.

1. 감사결과 위법·부당행위로 인정되지만 그 정도가 징계사유에 이르지 않는 경우
2. 기관(부서) 또는 관련자에 대하여 앞으로 그런 일이 다시 발생되지 않도록 주의를 환기할 필요성이 있는 경우
3. 위법·부당하다고 인정되는 사항에 대한 훈계 수준의 적절성(경고·주의)이 검토되는 경우

제76조(개선요구) ① 법령상·제도상 또는 행정상 모순, 미비 등으로 불합리한 결과가 발생하였는지 여부와 그 원인을 제거할 수 있는 구체적인 개선방안 여부를 심의한다.

② 특정업무 처리실태를 구체적으로 분석함이 없이 막연히 이론적으로 개선을 요구하거나, 효율적인 대안이 없어 현실적으로 개선이 어려운 사항을 개선요구하지 않도록 유의하여 심의한다.

제77조(권고) ① 감사결과 문제점이 인정되나 시정, 개선요구 등이 부적절하여 감사대상기관의 장 등에게 문제점을 알려 자율적으로 개선방안을 마련하도록 하는 것이 합리적인지를 심의한다.

② 명백한 대안이 있는 경우에는 가급적 시정 또는 개선요구사항으로 처리하고, 권고로 처리하지 않도록 심의한다.

③ 권고사항으로 제시하는 대안 등은 해당 기관과 관계기관 등의 의견을 수렴하여 실현가능성이 있는지 심의한다.

제78조(통보) ① 감사결과 비위사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 다른 처분요구를 하기에 부적합하여 각 기관 또는 부서가 자율적으로 처리하는 것이 인정되는지 여부를 심의한다.

② 통보의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일반적인 통보 : 개선대안을 제시하기 어려워 권고사항으로 처리하기에는 부적당하나 감사대상기관 등의 장에게 문제점을 알려 자율적으로

개선대안을 마련하게 할 필요가 있는 사항, 감사대상이 아닌 업무 등에 대한 문제점을 관계기관의 장에게 알려 지도·감독 등 적절한 조치를 마련하도록 하는 사항 등

2. 통보(시정완료) : 시정요구사항, 개선요구사항, 권고사항, 통보사항 중 수감기관이 감사결과에 따른 조치할 사항을 감사결과 확정 전에 실제로 완료한 경우

3. 통보(인사자료) : 징계사유 시효완성, 징계규정 미비 등으로 징계요구가 어려운 경우, 수감기관이 징계의결요구 여부를 자체 결정 처리하도록 하거나 인사자료로 활용하도록 통보

4. 통보(비위) : 인사자료 통보대상 중 공금횡령 및 유용, 금품 및 향응수수, 부정청탁 등에 해당하는 비위행위 대상

5. 통보(모범사례) : 모범기관·부서·공직자를 선정, 표창 등을 하여 사기를 높여주고 전파하게 하는 것

제79조(고발·수사요청) ① 감사결과 발견된 사항이 「형법」 및 기타 개별 법률의 범죄 구성요건에 해당되는지 여부를 검토하여 범죄혐의사실이 확실하다고 인정되는지 심의한다.

② 범죄고발시 구체적인 사항과 절차는 「공무원의 직무관련범죄 고발지침」(국무총리 훈령)에 의한다.

제6장 감사자문위원회

제80조(감사자문위원회의 설치 등) ① 국방부 본부 및 그 소속기관, 각급 기관은 다음 각 호의 사항에 관한 자문에 응하게 하기 위하여 감사자문위원회를 둘 수 있다.

1. 국방부 자체감사정책 및 그 장·단기 발전계획에 관한 사항

2. "재심의 신청에 대한 사항"중 위원장이 감사자문위원회의 자문이 필요하다고 인정하는 사항

3. 감사대상기관의 불합리한 제도·관행·업무절차 개선 사항
 4. 그 밖에 국방부장관이 감사자문위원회의 자문이 필요하다고 인정한 사항
- ② 제1항에도 불구하고 국방부 소속기관 및 각급기관의 장은 해당 기관의 감사자문위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 별도로 정할 수 있다.

제81조(감사자문위원회의 구성) ① 감사자문위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이내의 비상임위원으로 구성하고, 이 중 과반수 이상은 민간위원으로 한다.

② 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 국방부장관이 위촉하며, 위원장은 감사자문위원회에서 호선한다.

1. 감사업무를 5년 이상 경험한 자
2. 법률, 회계, 군수, 공직윤리, 청렴 등 관련분야의 학식과 경험이 풍부한 전문가
3. 국방부 감사관

③ 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 위원이 궐위(闕位)된 경우 후임 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

④ 감사자문위원회에 간사 1명을 두며 간사는 소집 안전을 담당하는 감사담당자로 하여 감사자문위원회 결과를 작성, 관리한다.

제82조(감사자문위원회의 운영) ① 위원장이 필요하다고 인정하거나 해당 안전부서의 요청이 있는 경우 감사자문위원회를 소집하되, 연 1회 이상 소집하여 개최함을 원칙으로 한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 제1항에도 불구하고, 자체감사정책과 관련하여 수시자문을 실시할 수 있으며, 세미나, 서면, 방문, 전자우편 등 다양한 자문방법을 활용할 수

있다.

제83조(위원의 의무 등) ① 감사자문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대해서는 자문에 응할 수 없다.

1. 감사자문위원회 위원과 직·간접적으로 관계있는 사항
2. 감사자문위원회 위원과 「민법」 제777조에 따른 친족이거나 친족이었던 사람과 관계 있는 사항

② 위원은 제1항에 해당하는 경우 감사자문위원회의 위원장 또는 간사에게 공지하여야 하며, 감사자문위원회는 안전에서 해당 위원을 배제해야 한다.

③ 자체감사기구의 장은 공정하고 투명한 감사를 위해 필요하다고 인정하는 경우 위원에게 해당 감사활동 참여, 재심의 신청 심의 등에 참여할 것을 요청할 수 있으며, 위원은 이에 응할 수 있다.

④ 위원은 감사 자문위원 활동 및 제3항의 활동을 통하여 알게 된 사실을 군사상의 비밀여부와 상관없이 외부에 누설하거나 사익을 위하여 이용하여서는 안된다.

제84조(위원의 해임 등) 국방부장관은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 위원을 해임할 수 있다.

1. 「국방보안업무훈령」 등 군사보안에 관한 규정을 위반한 경우
2. 제83조를 위반한 경우
3. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
4. 직무태만, 품위손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원의 직을 유지하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우

제85조(수당) 자문위원회에 출석한 외부위원에게는 예산편성 및 집행지침에서 정하는 바에 따라 예산의 범위 안에서 수당과 여비 및 그 밖에 필

요한 경비를 지급할 수 있다.

제86조(특별위원회의 설치 등) 국방부 본부 및 그 소속기관, 각급기관은 제80조부터 제85조까지의 규정을 준용하여 필요시 특별위원회를 설치·운영할 수 있다.

제7장 감사협업

제87조(자체감사활동 계획보고) ① 국방부 소속기관 및 각급기관의 장은 다음 연도에 실시할 감사계획을 매년 12월말까지 국방부 감사관실(직무감찰담당관실)로 제출하여야 한다.

② 국방부 감사기구의 장은 국방부 소속기관 및 각급기관의 장이 제출한 연간자체감사계획에 관하여 다음 각 호의 기준에 따라 검토·조정할 수 있다.

1. 감사목적의 타당성
2. 감사의 중복여부
3. 감사대상기관 선정의 타당성
4. 서면감사 혹은 표본감사 가능성 여부
5. 감사실시 시기 및 기간의 합리성

제88조(자체감사활동 결과보고) ① 국방부 소속기관 및 각급기관의 장은 해당기관 및 그 소속 기관(부대)을 대상으로 실시한 자체감사실적 등을 분석·평가하여 감사를 실시한 당해년도 종료 후 15일 이내에 이를 국방부 감사관에게 보고하여야 한다.

② 국방부 감사관은 제1항에 따른 자체감사활동 결과보고를 근거로 연간 자체감사 활동을 평가할 수 있다.

③ 자체감사 활동의 구체적인 평가기준은 별도의 지침으로 정한다.

제89조(외부기관의 수감 및 조사 보고) 감사대상기관의 장은 감사원, 국민권익위원회, 국무조정실 등 외부기관으로부터 감사 또는 조사를 받는 때에는 지체없이 감사현황 및 해당 결과, 특기사항 등을 소속 상급기관의 장을 거쳐 국방부장관에게 보고하여야 하며, 감사 또는 조사가 종료된 때에는 그 종료된 날부터 15일 이내에 수감 또는 조사 결과를 질문·답변서 등 관련 자료와 함께 서면으로 국방부장관에게 보고하여야 한다.

제90조(다른 부처 소속기관에 대한 감사) 국방부장관은 법령에 따라 국방부장관의 소관업무를 위임받아 처리하는 다른 중앙행정기관의 소속기관을 감사하는 때에는 그 소속기관을 관장하는 중앙행정기관의 장과 미리 협조하여야 한다.

제91조(상벌) ① 감사기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 자 또는 기관에 대해 포상을 수여하거나 그 수여를 건의할 수 있고, 감사기구의 장은 우수감사인으로 자체 선정된 자를 포상할 수 있다.

1. 감사결과 현저한 공적이 있거나 해당기관의 제도 등의 발전에 기여하여 타의 모범이 되는 자 또는 기관
2. 제88조에 따라 연간 자체감사활동 평가에서 우수한 성과를 낸 기관 또는 해당기관의 감사담당자
3. 자체 선정한 우수 감사담당자
4. 반부패·청렴업무 유공자

② 제1항 제1호의 경우는 표창 또는 포상 건의를 감사결과 처분요구서 형식에 따라야 하며 처분심의를 거쳐야 한다.

③ 감사기관의 장은 감사대상기관의 장 또는 관계공무원이나 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 징계조치를 하거나 징계를 요구할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출 등을 게을리한 경우

2. 감사관의 정당한 요구에 응하지 아니하거나 감사활동을 방해한 경우
3. 제39조의 규정을 위반한 때
4. 처분요구사항을 정당한 이유 없이 이행하지 아니하였거나 처분요구와 다르게 양정을 낮추어 조치한 때
5. 징계요구처분에 대해 징계위원회 의결없이 징계처분을 이행하였거나 감경처분한 때

제8장 보칙

제92조(타 법령 및 행정규칙과의 관계) ① 전비태세검열은 합참 「전비태세검열활동규정」에서 따로 정하는 바에 따른다.

② 동원 및 예비군에 관한 감사는 「예비군법 시행령」을 근거로 한 각 군의 동원·예비군감사 규정에서 따로 정하는 바에 따른다.

③ 군사보안에 관한 감사는 「국방보안업무훈령」에서 따로 정하는 바에 따른다.

④ 국방부 감사관실은 제1항에서 제3항의 감사결과에 대해 감사를 시행할 수 있다.

제93조(재검토기한) 국방부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2186호, 2018. 7.31.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2359호, 2019. 12. 17.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2497호, 2020. 12. 25.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2807호, 2023. 6. 8.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제3105호, 2025. 11. 21.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제3199호, 2026. 8. 14.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

작성관

감사관실 직무감찰담당관실 감사계획담당 / 02-748-6912

국 방 부 장 관

별표 및 별지 목차

별표 목차

번호	제 목	조 항	면수
1	자체감사 처분 양정기준	제29조제6항	45

별지 목차

번호	제 목	조 항	면수
1	감사명령서	제20조	61
2	확인서	제21조제3항	62
3	문답서	제21조제3항	63
4	질문서	제21조제3항	65
5	답변서	제21조제3항	66
6	적극행정 면책 신청안내	제22조제1항	67
7	일일감사 실시상황	제23조제1항	68
8	감사결과 처분(처분요구)서	제29조제1항	69
9	현지조치 사항	제29조제1항	70
10	감사결과 처분요구관리부	제33조제1항	71
11	재심의신청서	제34조제1항	72
12	재심의신청 심의결과	제38조제1항	73
13	재심의 심의안(결정문)	제38조제1항	74
14	감사처분 이행결과	제39조제3항	75
15	일상감사의뢰서	제54조제1항	76
16	일상감사결과 의견서	제57조제1항	77
17	일상감사의견에 대한 조치결과	제58조제1항	78
18	감사결과 처분(처분요구) 심의안	제69조제2항	79
19	감사처분 심의의결서	제69조제5항	80
20	감사처분심의회 운영대장	제69조제6항	81

위법·부당 유형별 감사처분 양정기준 (제29조 제6항 관련)

1 군사대비태세

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 상황 조치 및 보고 체계				
○ 경계작전 미흡				
- 경계작전 실패	●			
- 경계작전 실패에 대한 지휘 책임		●		
- 교육훈련 미흡으로 경계작전 실패	●			
- 초소이탈 및 초소이탈 방조	●			
- 기지 외곽 과학화 경계시스템(CCTV) 구축·운용 미흡			●	
○ 상황보고				
- 작전 상황보고 체계 미준수	●			
- 작전 상황 상급기관 보고 누락	●			
- 주요 사건(작전) 은폐	●			
- 주요 사건(이슈) 상급기관 보고 누락	●			
- 상급기관 보고 누락 기관 책임		●		
○ 부대 성 관련 사고 발생 관련 보고 및 처리 부적정	●			
○ 상용통신장비 이용 민감 내용 공유	●			
○ 위기조치기구 운용 미흡		●		
○ 비상통신 수단 관리 미흡			●	
2. 무기고·탄약고·유류고 관리				
○ 무기고 관리 및 총기수불관리 부적정		●		
○ 지휘관의 무기고 등 점검 미흡		●		
○ 탄약 관리 및 점검 부적정		●		
○ 유류고 안전 및 재고 관리 부적정		●		
○ 자체「총기·탄약 관리」규정 및 무기고 관리 미흡		●		
○ 병기 및 탄약고 CCTV 영상자료 미보관			●	
○ 유류고 경계대책 미흡			●	
○ 비상발전기용 유류 관리 부적정			●	
○ 비상발전기 관리 미흡			●	
○ 치장 병기고내 운영 병기 통합 관리				●
3. 군사보안 및 안전 관리				
○ 비상상황 전파 운영 매뉴얼, 방법 미숙지		●		
○ 야간 사무실 보안 및 안전관리 부적정		●		
○ 비밀 보관 위반		●		
○ 군사보안시설 순찰 미 실시		●		
○ 음성동보장치 등 운영 장비 고장 방치			●	
○ 위기조치기구 편성 대상 관리 미흡			●	
○ 비상열쇠함 관리 미흡			●	
○ 공문 대외 송신 간 보안절차 미준수			●	
○ 홈페이지 사이버위협 대응 미흡			●	
○ 의무기록 미작성	●			

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
○ 의약품 및 마약류 관리 미흡				
- 마약류 보관 부적정		●		
- 의약품 관리 냉장고에 음료수 및 개인 물품 보관			●	
- 마약류 취급관리자 이외 근무자가 관리 업무수행			●	
○ 환자 외박 관리 미흡			●	
○ 신증후군출혈열 예방활동 미흡			●	
○ 예방백신 관리 부적정			●	
○ 군 발열환자 관리지침위반				
- 중대한 과실	●			
- 경미한 과실		●		
○ 간부식당 위생 및 안전관리 상태 미흡			●	

② 군 기강 및 부대·복무 관리

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 부대 운영 및 관리				
○ 기관장 업무추진 부적정	●			
○ 부적절한 대민활동으로 대군 신뢰도 실추	●			
○ 간부 비위행위 인지 후 조치 미흡		●		
○ 상조회 운영 불합리			●	
○ 교육기관 교수 및 학생 복무관리 방안 강구			●	
2. 복무관리				
○ 개인 복무관리 위반				
- 무단결근	●			
- 근무지 무단이탈	●			
- 지각		●		
- 점심시간 미준수		●		
- 조기 퇴근		●		
- 전투체육시간 이용 후 미복귀		●		
- 복무관리 상습적 위반행위 적발	●			
○ 직원 복무관리 소홀				
- 개인 복무관리 위반자 소속 기관장 지휘책임무단결근 무단이탈 상습적 지각 등		●		
- 탄력근무 명령 소급 발령		●		
- 직원 인사 및 복무 관리 태만		●		
- 휴가 인사명령 누락			●	
- 탄력근무 명령 누락			●	
- 휴가명령 지연 요청			●	
3. 품위유지 (공무원징계령, 군인징계령, 국방부 군인·군무원 징계업무처리 훈령 적용)				
○ 성매매	●			
○ 상대방 동의 없이 신체 부위 촬영	●			
○ 음주운전	●			
○ 공연음란 행위	●			
○ 허위 사실 유포	●			
○ 상관에 대한 불손한 언행	●			
○ 직권 남용	●			

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
○ 상급자 직위 이용 부당한 금전거래	●			
○ 사적 용무 처리 지시 및 요청	●			
○ 사적 용무에 병력 및 장비 운용				
- 개인 사무에 군병력과 차량 사용	●			
- 개인 용무로 관용차 이용		●		
4. 근무태만				
○ 주요 사건(작전) 은폐 및 허위 행위	●			
○ 근무시간 취침으로 업무 지장 초래		●		
○ 허위공문서 작성 등 업무 태만	●			
○ 업무 미조치	●			
- 피의자 감시업무 소홀	●			
- 군인 명예전역수당 환수업무 해태		●		
- 신병 초도 보급품 지급업무 소홀		●		
○ 군의관 근무 태만 및 진료실 관리 부적정		●		
○ 지시 불이행	●			
5. 음주 관련 사고				
○ 근무시간 음주 회식	●			
○ 훈련 중 부대이탈 및 음주행위	●			
○ 음주 경계순찰	●			
○ 음주 추태	●			
6. 사건·사고				
○ 성폭행				
- 강간	●			
- 강제추행	●			
- 성희롱	●			
- 상관의 목인 방조	●			
○ 폭행 및 가혹행위				
- 병사 구타 및 가혹행위	●			
- 하급 간부 구타	●			
- 직원 간 발생한 폭력행위 조치 부적정	●			
○ 상습적 폭언·욕설	●			
○ 대민피해				
- 민간인 재산 및 신체 피해	●			
- 폭행 및 폭언	●			
- 사기	●			
○ 사건사고 수사기관 신고 등 의무사항 미이행	●			
○ 금전사고 예방활동 미흡		●		
7. 군(軍) 체력단련장 부당 이용				
○ 평일 출장 기간 중 이용	●			
○ 공가 및 청원휴가 중 이용	●			
○ 반일 연가 후 군 체력단련장 이용 후 미복귀	●			
○ 반일 연가 신청 후 이용		●		
○ 휴가 신청 후 인사명령 확인하지 않고 이용		●		
○ 군의관 영외 응급 대기 중 이용		●		
○ 상황근무 후 휴무일 이용		●		

3 예산·회계 관리

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 예산편성				
○ 교육 기자재 도입 및 유지보수 예산 소요 명확화		●		
○ 사업 용도에 맞는 예산 과목 편성 및 집행		●		
○ 급식비 예산편성 및 집행 부적정		●		
○ 통신요금 편성 및 집행 부적정		●		
○ 예산편성 및 운영지침에 따른 사업 조정 및 집행 부적정		●		
○ BTL 시설사업 정부지급금 예산편성 및 집행관리 불합리			●	
○ 사업추진비 예산편성 명확화 필요				●
2. 예산운영				
○ 업무추진비 과오 집행				
- 주류 판매를 목적으로 하는 주점 집행		●		
- 특별한 사유 없이 23:00 이후, 휴무일, 50만원 이상 집행		●		
- 직원 간담회 시간에 주류 구매, 음용		●		
- 업무추진비 비목에 맞지 않게 집행		●		
- 증빙서류 미편철		●		
- 업무추진비 목적 외 사용		●		
- 업무추진비 사적 용도 사용		●		
- 업무추진비 비대상자 사용		●		
○ 특근매식비 과오 집행			●	
- 일과시간 중 사용			●	
- 인원 및 단가 초과 집행			●	
- 증빙서류 미편철			●	
○ 정부구매카드				
- 정부구매카드 사용시 분할 결제		●		
- 정부구매카드 선집행 후결제		●		
- 정부구매카드 미사용 및 고가물품 구매		●		
○ 공금 횡령 및 유용	●			
○ 국고 보조금 사업관리 및 예산집행 부적정		●		
○ 사업 집행관리 부적정으로 예산 불용		●		
○ 예산 사업조정 부적정		●		
○ 예산 목적 외 집행		●		
○ 사건수사활동비(특수활동비) 운영 부적정		●		
○ 군 이동전화기 통신비 지원 부적정		●		
○ 부서 사용 예산 개인카드 결제 후 정산		●		
○ 통신요금 선납 집행 부적정		●		
○ 포상 시 여행상품권 지급		●		
○ 예산 집행잔액 재사용 부적정			●	
○ 예산 편성목적에 부합하게 집행			●	
○ 기타 운영비 조정 부적정			●	
○ 병과장활동비 집행 부적정			●	
○ 공공요금 예산 운영 부적정			●	
○ 공무원 원고료 과오 지급			●	
○ 선물비 집행 한도 초과 및 근거 미유지			●	
○ 출장비 과다 지급			●	
○ 사업부서 업체 선정 및 계약 부적정			●	
○ 특정업무비 편성 및 집행 부적정			●	
○ 정부 보관금 시스템 결산 미실시			●	

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
○ 지출증거서류 미편철 및 검사 의무 미이행			●	
○ 관서운영경비 회계연도 독립의 원칙 미준수			●	
○ 철도승차권 예매자금 운용 부적정			●	
○ 공무 국외출장				
- 공무 국외출장 인사명령 부적정		●		
- 공무 국외출장 운영 부적정			●	
- 우수교관 국내·외 시찰 운영 부적정			●	
- 공무 출장 항공마일리지 관리 업무 개선				●
○ 해외 연락장교 지급 경비 정산 미흡				●
3. 예산 사업관리				
○ 정훈예산운영 및 홍보물 관리 부적정		●		
○ 정보종합관리체계 구축 사업관리 부적정		●		
○ 기록물 보존사업 관리 부적정		●		
○ 특수근무자 피복 지급 부적정		●		
○ 해외 교리·연락장교 예산 운영 부적정		●		
○ 사업예산 집행 부적정		●		
○ 군인공제회관 시설관리 예산집행 부적정			●	
○ 기념품 관리 부적정			●	
○ 책임운영기관 수익사업 관리 부적정			●	
○ 영외 간부의 영내 급식 부적정			●	
○ 시험응시료 지원 부적정			●	
○ 법률 고문·국선변호인 지정 및 운영 부적정			●	
○ 사업목적과 다른 사업으로 조정 집행			●	
○ 간행물 발간 원고료 지급 부적정			●	
○ 시설관리용역 예산편성 및 계약방식 부적정			●	
4. 국고금 및 공금관리				
○ 임원 직위 임의변경 결정	●			
○ 직원 허위 채용 후 임금 유용	●			
○ 비공식 부서운영비 조성 및 집행	●	●		
○ 정기에금 이자 사용 및 회계 처리 부적정		●		
○ 보조금 사업 관리 부적정		●		
○ 판매 잔액 국고금 세입 미조치			●	
○ 계약관리(계약해지 업무) 부적정			●	
○ 기술인력육성지원 보조금 관리 부적정			●	
○ 국고금 관리 및 계산증명 업무 위반			●	
○ 국고금 계좌관리 소홀			●	
○ 세입세출외 현금 운용 부적정			●	
○ 보관금 취급 업무 부적정			●	
○ 상품권 구매·사용 및 관리 미흡			●	
○ 회계 및 업무처리 부적정			●	
○ 정부 보관금 결산 및 관리 미흡			●	
○ 공무 출장 적립 KTX 마일리지 관리 체계 미흡				●
○ 부대명의 계좌(통장) 관리 미흡				●
5. 보수 및 수당 지급				
○ 초과근무수당 지급 부적정				
- 퇴근 후 사무실 복귀 초과근무만 등록		●		
- 초과근무시간 추가(4시간 이상) 인정		●		
- 간부직원 초과근무 관리 감독 소홀		●		

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
- 휴가 기간 중 출근하여 초과근무 등록		●		
- 교대 근무자 초과근무수당 과오 지급		●		
○ 성과상여금 지급 부적정				
- 업무성과 평가항목 설정 부적정		●		
- 성과상여금 지급 규정 미준수		●		
- 성과평가 및 평가결과 반영 부적정			●	
- 성과급 예산 과다 집행			●	
- 성과급 지급 및 포상제도 운영체계 미흡				●
- 성과상여금 지급 시 감사처분자 감액 지급 조치 미이행				●
- 민간인 근로자 성과상여금 지급기준 개선				●
○ 특수지근무수당 지시문서 관리 미흡		●		
○ 제수당 심의 지연 수당 미지급		●		
○ 직책별 특정업무비 지급 부적정		●		
○ 군무원 초임호봉 획정 부적정			●	
○ 제수당 심의 및 인사명령 이전 선지급			●	
○ 기술정보수당 지급 부적정			●	
○ 위험근무수당 과오 지급			●	
○ 명예퇴직 대상자 제외요건 확인 미흡			●	
○ 교통보조비 미지급 대상자 지급			●	
○ 수당 등 지급체계 불합리				●
○ 정책연구관 직책수행경비 지급기준 개선				●
○ 현역 연구위원 연구촉진장려금 지급 개선				●
6. 전투역량강화비 관리				
○ 지휘부운영비 집행 부적정				
- 부대 지휘 활동과 관련 없는 부대 격려금 지급			●	
- 경조사 비용 지급			●	
- 전출자 격려금 지급			●	
- 사용 목적에 불부합한 물품 구입			●	
○ 예산 집행 실적 미기록		●	●	
○ 지휘부활동비 부당 염출			●	
○ 예산 비목에 맞지 않는 집행			●	
7. 계약관리				
○ 원가계산 및 예정가격 산정				
- 수탁용역사업 간접운영비 적용 비율 부적정		●		
- 매각 예정가격 산정 미흡			●	
- 수의계약 체결 시 「회계규정」 미준수			●	
- 정보화사업 리스계약 예산액 산정방법 개선			●	
- 도서구매 정가 할인을 미준수			●	
- 인쇄물 외주 제작으로 예산 낭비			●	
- 원가계산 외주용역 사업 관련 규정 미준수				●
○ 입찰업무				
- 제안서 평가 부적정		●		
- 수의계약 업체 제안서 평가 및 관리 부적정		●		
- 제안서 평가위원회 구성 및 운영 부적정			●	
- 제안서 세부평가 및 검수 부적정				●
○ 계약방법 결정				
- 물자 및 물품 구매 부적정		●		
- 용역 및 임대계약 시 임의 수의계약		●		

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
- 입찰 미 참여업체 임의 수의계약		●		
- 유지보수 계약조건 위반 업체 관리 부적정		●		
- 난방용 LPG 가스 계약관리 부적정			●	
- 정보체계 유지보수 계약방법 개선			●	
- 위탁사업 장기계속계약 체결 부적정			●	
- 홍보영상물 제작사업 계약방법 불합리			●	
○ 계약관리				
- 납품 계약 부당하게 변경 조치		●		
- 장비 제조설치 계약 대가 지급 부적정		●		
- 체계구축 사업관리 부적정		●		
- 위탁제작 및 배부계약 검수 부적정		●		
- 부정당업자 제재 건의 미이행		●		
- 납품 품질검사 관리 부적정			●	
- 계약해지 업무 부적정			●	
- 정보시스템 및 운영 인프라 유지보수 계약 관리 부적정			●	
- 시설공사 준공서류 인계·인수 미흡			●	
- 선금 지급시 채권보증 미확보			●	
○ 부대조달 계약관리 업무 부적정			●	
○ 지체상금 징수업무 처리 부적정			●	
8. 복지기금관리				
○ 사용수익허가 업무 수행 부적정		●		
○ 복지시설 운영시간 임의 단축		●		
○ 수입금 운용 지침 위반 집행		●		
○ 복지시설예산 결산 관리 미흡			●	
○ 복지시설 운영 부적정			●	
○ 맞춤형 복지제도 운영 불합리				●
9. 기타 예산·회계 업무				
○ 회계직공무원 임면				
- 국가재정법에 따른 회계직공무원 운영 미흡			●	
- 회계직공무원 겸직 금지 위반			●	
- 회계직공무원 재정보증 관리 미흡			●	
- 회계직공무원 직위 지정 및 운영 불일치			●	
○ 세무업무				
- 한국 국적 행정원 소득세 징구 및 4대 보험 가입 필요				●
- 외국인 행정원 세금 납부 부적정			●	
- 기타소득 과소 공제			●	
- 정보체계 유지보수사업 과세기준 검토				●
- 전역자 정산 소득세 과오 지급 및 회수 지연			●	
- 세금계산서 합계표 신고 미실시			●	
○ 수입업무				
- 독신자 숙소 초과 전기 사용료 미부과			●	
- 재활용품 및 불용 군수품 매각처리 부적정			●	
- 수입 징수 업무 부적정			●	
- 임대업체 공공요금 납부로 정산 부적정			●	
○ 건강보험공단부담금 청구업무 부적정		●		

4 인사 운영 및 관리

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 채용				
○ 일반계약군무원 채용 부적정	●	●		
○ 군무원 채용 관련 기록물 파기	●			
○ 군무원 채용 자격요건 확인 미흡			●	
○ 채용 업무 부적정 처리				
- 채용 심사기준과 다르게 평가	●			
- 합격 배수 미준수	●			
- 채용절차 공정성 확보를 위한 담당자 인식/ 노력 부족	●			
- 보훈 가점 오인 적용		●		
○ 기관장 최종결재 과정에서 합격자 변경	●	●		
○ 채용 특혜(자녀 채용 등) 제공	●			
○ 채용 관련 서류 관리 부적정	●			
○ 서류 및 면접전형 간 심사위원 평가기준 부적정		●		
○ 공개채용 등 채용절차 미준수		●		
○ 경력경쟁 채용시험 서류전형 절차 미흡			●	
○ 직원 공개채용 절차 미준수			●	
○ 외부 강사 선발 및 운영 불합리			●	
○ 예비역 채용 군별 인원 비율 부적정				●
○ 경력직 간부 채용 공고문 제한요건 부적정				●
○ 민간인 전임직 교수 신규채용 절차 개선				●
2. 인사관리				
○ 승진 업무 관련 규정 준수 부적정		●		
○ 해외 교리·연락장교 선발관리 부적정		●		
○ 직제에 따른 직급별 정원 초과 운영		●		
○ 규원을 초과한 부사관 진급 부적정		●		
○ 해외 연락장교 선발 심의 부적정 처리		●		
○ 위탁교육 선발관리 부적정			●	
○ 일반계약 군무원 직위 지정 범위 부적정			●	
○ 국가기술자격검정 실기시험 감독관 및 채점위원 위촉관리 부적정			●	
○ 교수 근무 성적 평가요소 부적정			●	
○ 인권, 자살예방, 성폭력예방 교육 및 인성검사 미 실시			●	
○ 연구관 자격심사 부적정			●	
○ 군무원 직군직렬 조정 부적정			●	
○ 직군별 인사관리 운영 부적정			●	
○ 경력직 채용자 인사관리 운영 불합리			●	
○ 정원 및 사무분장 관리운영 불합리			●	
○ 근무성적평가 관리 부적정			●	
○ 외주용역 인원 관리 부적정			●	
○ 위탁기관 선정절차/ 연계교육 운영 부적정			●	
○ 인사 전보 제한 위배			●	
○ 위탁교육자 활용 미흡				●
○ 장교 보수교육(초군반 과정) 운영 불합리				●
○ 비상임 감사 활용 미흡				●
○ 양성평등담당관 활동여건 보장 미흡				●
○ 임신 여성 당직 면제사항 부대별 행정예규 미반영				●
3. 정원관리				
○ 준장 정원대비 인력운영 부적정		●		

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
○ 대령급 직위 편제/ 정원대비 인력운영 부적정		●		
○ 편제 대비 인력운영 부적정		●		
○ 국방부 승인 편제 운영 부적정		●		
○ 한시 기구(편제) 운영 부적정		●		
○ 각군본부 지원을 위한 편제병력 운영 부적정			●	
○ 예비전력군무원 정원 조정 부적정			●	
○ 군무원 편제 대비 인력운영 부적정			●	
○ 부수병력 책정 심의위원회 운영 부적정			●	
○ 지휘통제실 비편제 직위 연락장교 운영 부적정			●	
○ 참모부서별 인원 편성 규정 미준수			●	
○ 부족 부수병력 현실화 건의 미조치			●	
○ 군무원 직군 및 직렬 조정시 관련 규정 미준수			●	
○ 간부(부사관) 편제 대비 보직 불일치 과다			●	
○ 직제 대비 인사관리 운영 부적정			●	
○ 부서별 조직 및 정원 운영 부적정			●	
○ 정원 및 직제 관리운영 부적정			●	
○ 간부 편제 조정 검토 미흡			●	
○ 간부 편제 부대계획 반영 검토 미흡			●	
○ 직제령에 근거 없는 처장 직위 운영			●	
○ "과" 등 설치 기준 위반			●	
○ 지휘관 차량 운전 요원 비편제 운용			●	
○ 참모직위 편성 원칙 위반			●	
○ 편제에 반영된 직위 미운영			●	
○ 행정정보와 직위 편성 부적정			●	
○ 국방 전문인력 직위 운영 미흡			●	
○ 편제표 관리 및 운영 부적정			●	
○ 근무 파견을 이용한 비편제 직위 운영			●	
○ 편제 조정 절차 및 규정 미준수			●	
○ 비편제 직위 관리 및 운영 부적정			●	
○ 연구원 정원 관리 부적정			●	
○ 군무원 편제 계급 운영 효율화 필요				●
○ 현역 연구위원 보직 관리 미흡				●
○ 특정직 국가공무원 교수 정원관리 부적정				●
○ 부서명칭 임의변경 운영				●
4. 공무원 근로자 채용				
○ 공무원근로자 채용절차 및 최종합격자 선정 부적정	●			
○ 근로계약서 미작성, 미교부, 미보관	●			
○ 군무원 채용 규정 및 절차 미준수		●		
○ 공무원근로자 채용 전담부서 지정 부적정			●	
○ 재외무관부 소속 행정원 고용 관리 미흡			●	
○ 전문연구원 근무성적평정 등 부적정			●	
○ 공무원 근로자 등의 자체 인사관리 규정 부재			●	
○ 공무원 근로자 등 결격사유 확인 미흡			●	
○ 무관부 행정원 채용절차 미준수			●	
○ 공무원근로자 등 인력 사용 승인 부적정			●	
○ 연구위원 결격사유 및 계약해지 규정 반영				●
○ 안보 전문해설사 군별 비율 부적정				●
○ 공무원근로자 등 인사관리규정/ 매뉴얼 제정				●

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
5. 기타 인사 운영 및 관리 업무				
○ 징계업무				
- 범죄사건 통보자에 대한 징계 불요구 절차 미준수		●		
- 징계 양정 처리절차 미흡			●	
- 군인/군무원 비위사건 규정 반영 부적정				●
- 보통징계위원회 민간위원 위촉 미흡				●
○ 위원회 운영				
- 대의원 구성·운영 부적정			●	
- 자문위원회 외부 전문가 활용 미흡			●	
- 자문위원 위촉 운영 절차 개선			●	
- 자문위원회 운영 부적정			●	
- 주재 무관 소환 심의위원회 운영 부적정			●	
○ 인권교육 및 자살 예방교육 미 실시		●		

5] 군사시설 관리

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 시설공사 관리				
○ 전력화장비 도입 시설공사 관리 부적정	●			
○ 전력화장비 도입 사업 부실시공 및 준공 업무 부적정		●		
○ 공사 설계내역서 부실 준공에 따른 원가검토 지연		●		
○ 건축물 유지보수공사 계약업무 처리 미흡		●		
○ 개발제한구역 훼손 부담금 예산편성 및 집행관리 부적정			●	
○ 시설사업부지 매입 계획수립 부적정			●	
○ 시설사업 적정성 검토 및 조정 절차 부적정			●	
○ 대규모 보수공사 예산집행 관리 부적정			●	
○ 전산실 이중마루 구축 부적정			●	
○ 시설공사 설계비 조정 시 관련 규정 미준수			●	
○ 건설폐기물 처리 시설 설계 변경 부적정			●	
○ 집단 보호시설 관리운영 부적정			●	
○ 전력화장비 재배치 관련 시설사업 관리 부적정			●	
○ 정보시스템 및 운영 인프라 유지보수 계약 관리 부적정			●	
○ 군 자체 보수공사 구매자재 품질관리 미흡			●	
○ 시설사업 부대비용 예산편성 불합리				●
2. 시설물 유지보수 관리				
○ 군 시설물 유지·관리 미흡		●		
○ 저수조 관리 부적정			●	
○ 특정 관리 대상시설 지정 및 관리 미흡			●	
○ 비상활주로 관리·운용 부적정			●	
3. 환경보호				
○ 해양 환경관리 업무 소홀			●	
○ 해양오염 방지사업 예산편성 및 집행관리 부적정			●	
○ 폐기물 처리 장비 관리 소홀			●	
○ 대기오염 방지시설 운영 및 보수주기 불합리			●	
4. 군 주거업무				
○ 회원 주택분양사업 관리운영 부실		●		
○ 간부 주거시설사업 예산편성 및 집행관리 부적정		●		

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
○ 전세금 대부사업 운영 부적정			●	
○ 아파트 투자사업 사업관리 부적정			●	
○ 장관급 장교 이상 지휘관 관사 운용 부적정			●	
○ 군 관사 군인 외 인력 입주 관리 부적정			●	
○ 주택임차 서류 제출 규정 준수 미흡			●	
○ 단독관사 난방비 등 지원 부적정			●	
○ 아파트관사 입주기준 미준수			●	
○ 관사 지원 적용 법령 불합리				●
5. 국유재산관리				
○ 국유재산 사용허가 후속조치 부적정	●			
○ 군사시설 가림간판 관리 업무 부적정	●			
○ 국유재산 사용허가 및 기부채납 추진 부적정		●		
○ 무선통신 중계소 사용허가 부적정		●		
○ 지자체 소유 토지 무단사용 관련 후속조치 부적정		●		
○ 건물 취득가액 입력 오류			●	
○ 시설사업부지 및 사유지 매입 집행 관리 불합리			●	
○ 건물 종합보험 가입 업무 부적정			●	
○ 훈련장 부지 매입 집행관리 부적정			●	
○ 군 시설물 준공검사 및 사용승인 절차 미준수			●	
○ 국유재산 사용허가 및 사용료 징수 미흡			●	
○ 체육시설 개방업무 부적정				●
7. 기타 시설업무				
○ 군사시설 이전 사업 원인자 부담 원칙 위배로 군 재산손실	●			
○ 군사시설 이전 사업 상급부대 승인 누락	●			
○ 군 유류 탱크 시설 관리운영 부적정			●	

⑥ 군수 및 정보화 관리

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 소요관리				
○ 계약(회계)관리 부적정		●		
○ 정수·인가 기준 검토 소홀		●		
○ 군수품 부족 또는 과다조달		●		
○ 보유량 파악 않고 조달구매로 과대 보유		●		
○ 소요 판단 소홀				
- 정확한 재고 및 소요 판단 미흡			●	
- 수리부속 소요판단 소홀			●	
○ 해외 파병부대 무기 구입 부적정			●	
○ 전력지원체계 장비획득 사업추진 미흡				●
○ 정보화 사업 업무추진 부적정				●
○ 특수기동장비 도입 사업추진 부적정			●	
○ 사관생도 보급용 노트북 관리 미흡			●	
○ 전자식교환기 교체사업 추진 부적정		●		
○ 위기대응 정부 위탁 차량 운영 관리 미흡			●	
2. 획득(사업)관리				
○ 사업관리 부적정				
- 부실한 검사 조서 작성 및 계약요구 조건 검토 소홀		●		

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
- 검사 및 납품 조서 허위 작성	●			
- 계약조건 이행 관리 감독 소홀		●		
- 사용 금지품목 적합 판정		●		
- 계약조건 상 지체상금 부과 소홀		●		
○ 사업절차 미 준수				
- 품질검사 소홀		●		
○ 계약(회계)관리 부적정				
- 법령을 위반한 수의계약		●		
- 국방규격 미달 제품 계약		●		
○ 공문서 위조·허위보고				
- 장비기술검사서 허위사실 기재		●		
- 사업수행결과 허위 작성, 보고		●		
○ 물자 구매사업 사업관리 부실			●	
○ 국방 빅데이터 관리 전산장비 활용 방안 강구				●
○ 기동장비 정수조정 절차 미이행			●	
○ 정보화 자산관리 미흡			●	
○ 정보화 체계 교체사업 관리 부적정			●	
○ 정보화 사업관리 절차 부재			●	
○ 군수 장비 정수관리 부적정			●	
○ 인터넷 보안기반체계 도입사업 추진 부적정			●	
○ 정보체계 관리·운영 소관부서 임무 명확화				●
○ 정보화 사업 제안서평가 규정 미준수			●	
3. 보급관리				
○ 군수물자 관리 소홀				
- 상용화 미대상 품목 보급		●		
- 군수품 관리 및 감독업무 소홀		●		
○ 법령, 훈령, 규정 등 미준수				
- 물자 예산편성 부적정		●		
○ 예산편성/집행 관리 소홀		●		
○ 정수·인가 기준 검토 소홀		●		
○ 보급품 지급 부적정			●	
○ 영내식당 주부식 재고 관리 부적정			●	
○ 군수물자 도입 사업관리 부적정			●	
○ 군수장비 무상대여 관리 부적정			●	
○ 군 피복류 무상대여 부적정			●	
○ 의무물자 재고 관리 미흡	●			
○ 재산(물품) 관리 부실	●			
○ 군수품 조사 미흡 및 자산 불일치	●			
○ IPTV 설치 운영 부적정			●	
○ 개인 방호 화생방 장비·물자 관리 및 운영 부적정			●	
○ 개인 장구류(완전군장 등) 지급기준 부적정			●	
○ 업무용 승용차 관리운영 부적정		●		
○ 자산취득성 물품 재산 등재 누락			●	
○ 장비 보유 및 관리 부적정			●	
○ 군수품 미등재 및 재고 조사 미 실시	●			
○ 국방물자정보시스템 등재·관리 미흡		●		
4. 정비관리				
○ 정비업체 관리 소홀				

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
- 유지보수 계약 업체 인력관리 소홀		●		
- 유지보수 계약 및 집행 부적정			●	
○ 교체주기 도래장비 전수교체		●		
○ 수리부속 관리 소홀	●			
○ 전산장비 통합유지보수 업무수행 부적정			●	
○ 회원관리시스템 업무체계 개선				●
○ ERP시스템 활용 미흡			●	
○ 정보체계 유지보수 관리 미흡			●	
○ 사이버지식정보방 업무 처리 부적정				●
○ 정보보호체계 유지보수 사업관리 부적정			●	
○ 자산관리 및 검사업무 부적정			●	
5. 운용·불용처리				
○ 정비업체 관리 소홀		●		
○ 군수품 재물 조사 업무 소홀	●			
○ 군수물자 현황관리 소홀		●		
○ 정수·인가 기준 검토 소홀		●		
○ 군수품 손상실 은폐 등 업무처리 부적정	●			
○ 관리전환 재검토 및 관리 소홀			●	
○ 교육용 훈련탄 관리 부적정			●	
○ 군 상용 차량·장비 매각처리 부적정			●	
○ 운영 장비 매각처리 부적정			●	
○ 장비 도입 및 정보체계 도입 시범사업 관리 부실		●		

7 반부패·청렴

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 청탁금지법 위반				
○ 부정청탁 하거나, 부정한 청탁에 따른 업무수행	●			
○ 수수금지 금품을 제공하거나 수수한 경우	●			
○ 외부강의 시 허용 한도를 초과한 사례금을 수수한 경우	●			
○ 사례금을 받는 외부강의 미신고	●			
○ 업무 관계자에게 금품 등을 제공	●			
○ 업무 관계자에게 음식물을 제공 받은 경우	●			
2. 갑질				
○ 부하직원들에게 지속적인 폭언·욕설	●			
○ 차량 및 식사 지원 요구	●			
○ 부당한 업무처리	●			
○ 사적 목적 행사에 인원 및 장비·물자 등 지원	●			
3. 공직윤리(재산 신고) 법규 위반				
○ 잘못 신고한 금액이 3억원 이상	●			
○ 잘못 신고한 금액이 3억원 미만 5천만원 이상		●		
4. 부패·공익신고자 보호 위반				
○ 신고자가 원하지 않는 신고자 인적사항 유출	●			
○ 신고를 이유로 신고자 불이익 조치	●			
○ 내부신고자 신원 유출	●			
○ 내부신고자 보호의무 위반	●			

8 일반사항

* 개선 : 시정, 통보, 권고 등 포함

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
1. 민원처리				
○ 민원 지연처리 및 처리기한 연장 부적정				
- 법정 처리기한 초과			●	
- 정당한 사유 없는 처리기한 연장			●	
- 처리기한 연장 민원인에게 미통지			●	
○ 복합민원 처리 시 협조부서 의견 미반영			●	
○ 불만족 평가 민원 추가 답변 미실시			●	
○ 답변내용 및 통지방식 부적정				
- 민원처리 담당자 명시 없음				●
- 기피신청 민원 불수용 사유 안내없음				●
- 이첩 민원 표기 미이행				●
- 서면답변 등 통지방식 부적정				●
○ 민원정보 보호의무 위반		●		
○ 신고 방해 및 취하 권유	●			
2. 개인정보보호 관리				
○ 민원인 개인정보 관리 미흡			●	
○ 민원시스템 사용자 계정 발급 부적정			●	
○ 국방통합재정정보시스템 운영 및 인증서 관리 부적정			●	
○ 행정정보 공동이용망 사용자 관리 부적정		●		
3. 문서관리				
○ 표창 업무 공적상 비율 위반			●	
○ 소장 자료 및 유물 저작권 관리 미흡				●
○ 업무 인계·인수서 작성 부적정			●	
○ 업무 담당별 임무 수행 분장 미실시			●	
○ 외부기관 간 체결(약정서 등) 문서관리 부적정			●	
○ 일상감사 제도 이행 미흡			●	
○ 감찰 활동 결과 감사처분 절차 불합리		●		
○ 국방정보자원 관리 및 운영실태 자료 미보고			●	
4. 지시사항 관리				
○ 주재국 인사 방한 시 무관 보고양식 보완			●	
○ 발열 환자 예방 관련 지침 구체화 및 예하 부대 전파 미흡		●		
5. 기부금품 관리				
○ 기부금품 접수 및 관리운영 부적정		●		
○ 대가성으로 기부금품을 받은 경우		●		
○ 간부 등 주요직위자 위주 사용			●	
○ 기부금품 예산 집행 부적정			●	
○ 소모성 기부금품 관리 미흡			●	
6. 기타 일반행정 업무				
○ 경력확인서 발급 부적정	●			
○ 비공개 자료 무단반출	●			
○ 문서방치 및 지연처리		●		
○ 압수물 보관 관리 실태 부적정		●		
○ 자체감사 활동 부적정		●		
○ 교통규칙위반 사실 미통보		●		
○ 업무 협약 체결 시 법무검토 미실시			●	
○ 군 홍보물 심의 부적정			●	

위법·부당 유형별 지적사항	처분 양정기준			
	징계	경고	주의	개선
○ 현행 업무에 맞도록 예규 관리 부적정			●	
○ 기관장 업무추진비 정보공개 미실시			●	
○ 공적사용 핸드폰 운용 부적정			●	
○ 도서·교재 선정 및 관리 부적정			●	
○ 검찰수사관 신분증 운영 미흡			●	
○ 독점업체 거래 확인 부적정			●	
○ 군인공제회 관련 법령 및 규정 관리 운영 부적정				●
○ 환차손익에 대한 회계처리 방안 마련				●

9 재산상의 손해를 끼친 경우

1. 현금·물품을 출납·보관하는 자로서

가. 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다한 경우

500만원 미만	500만원 ~ 1,000만원 미만	1,000만원 이상
주의	경고	경징계

나. 선량한 관리자로서의 주의 의무를 게을리 한 경우

500만원 미만	500만원 ~ 1,000만원 미만	1,000만원 이상
경고	경징계	중징계

2. 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조의 규정에 의한 회계관계직원(출납·보관직 제외)으로서

가. 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우

500만원 미만 (5% 미만)	500만원 ~ 1,000만원 미만 (5% ~ 10%)	1,000만원 이상 (10% 이상)
경고	경징계	중징계

나. 경미한 과실에 의한 경우

1,000만원 미만 (5% 미만)	1,000만원 ~ 5,000만원 미만 (5% ~ 10%)	5,000만원 ~ 1억원 미만 (10% ~ 15%)	1억원 이상 (15% 이상)
주의	경고	경징계	중징계

※ 변상, 환수 등으로 손해액 보전이 가능하거나, 경미한 절차상의 하자나 착오에 의한 경우 기준을 하향 적용할 수 있다.

감 사 명 령 서

제 년도 - 일련번호	
소 속	
성 명	
감사대상기관	
감 사 기 간	
감 사 사 항	

위와 같이 감사를 명함.

년 월 일

국 방 부 장 관

확 인 서

제 목							
내 용							
관련자	소 속	직 책	직(계)급	생년월일 (군번)	성 명	관리기간	현 근무처

위 내용이 사실임을 확인함.

년 월 일

작성자	소속	직위	계급	군번	성명	(서명 또는 인)
확인자	소속	직위	계급	군번	성명	(서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

문 : 더하실 말씀이나 증거는 없습니까?

답 :

문 :

답 :

위와 같이 문답한 후 진술인에게 열람(낭독)하도록 한 바 진술내용과 다름이 없으며, 오기나 증감한 사항이 전혀 없음을 진술인이 확인하였으므로 간인한 후 서명(날인, 무인)하도록 하다.

년 월 일

진술자	직위·계급	성 명	(서명 또는 인)
감사관	직위·계급	성 명	(서명 또는 인)
입회자	직위·계급	성 명	(서명 또는 인)

질문서

발부번호:

제 목:

질문사항

년 월 일

기관(부대)명	직위	성명	귀하
국방부 감사관실 감사단장		성명	(서명 또는 인)

다음 사항에 대하여 . . . 까지 답변하여 주시고, 이 질문서 원안은 답변서와 함께 국방부 감사관실로 제출하여 주시기 바랍니다.

답 변 서

질문서번호:

제 목 :

답변사항

년 월 일

국방부 감사관실 감사단장
기관(부대)명 직위

성명
성명

귀하
(서명 또는 인)

다음과 같이 답변합니다.

적극행정 면책 신청안내

자체감사를 받은 공무원 등이 감사 과정에서 지적된 사안 중 아래의 적극행정 면책 기준에 해당된다고 판단되는 사안(적극행정 면책 기준을 충족한 경우)에 대해서 면책을 신청하시기 바랍니다.

1. 신청권자

- 감사를 받은 공무원 등 본인(소속기관 감사부서 책임자 또는 기관장 결재 후)
- 감사를 받은 기관의 장

2. 적극행정 면책기준

- 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 자체감사를 받는 자가 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
- 자체감사를 받는 자에게 고의 또는 중과실이 없을 것

※ 고의 중과실이 없는 것으로 추정하는 기준

- 사적인 이해관계가 없을 것
- 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

* 감사원이나 국방부에 사전컨설팅을 신청하여 사전컨설팅 의견대로 업무를 처리한 경우에는 특별한 사유(사적인 이해관계 등)가 없는 한 적극행정 면책 기준을 충족한 것으로 추정

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

감사결과 처분(처분요구)서

국 방 부

○ ○ 사 항							
관 리 번 호		감 독 기 관		조 치 기 관		업 무 분 류	

※ 업무분류: 국방행정일반, 군수, 정훈 및 교육, 군의무, 군수 및 시설, 방위산업, 군비통제, 군사정보, 작전 및 전략, 정보화, 통신 및 전자, 병무, 비상대비, 예산 및 국고금, 인사, 기타

【 제 목 】

【 내 용 】

【 조치할 사항 】 ○○○○ 장은

현 지 조 치 사 항

제 20〇〇 - - 호		
제 목		
수 신		
내 용	결함사항	
	조치할 사항	

국방부 자체감사 운영에 관한 훈령 제29조 규정에 따라 현지조치 지시합니다.

년 월 일

국 방 부 감 사 단 장 성 명 (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

감사결과 처분요구관리부

관리 번호	감사명		감사종류		감사부서		감사기간		감사일수		감사인원		감사대상기관	
	처분 총계	고발	징계요구	시정요구 (추징, 회수, 환급, 추급, 원상복구)	주의요구 (경고, 훈계)	개선요구	권고	통보 (1.일반통보 2.시정완료 통보 3.인사자료 통보 4.비위통보 5.모범사례 통보)		현지조치				
처분종류		관련부서		제 목		내 용		조치결과						

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

재 심 의 신 청 서

신 청 인	주 소			
	기 관 명		직 명	
	성 명		전화번호	
감사결과를 통보한 기관명				
재심의신청의 대상이 되는 감사결과의 내용				
재심의신청의 취지 및 그 이유				
감사결과를 통보받은 날짜				
대리인 또는 대표자의 성명 및 주소				

공공감사에 관한 법률 제25조에 의하여 관계서류를 첨부하여
위와 같이 재심의신청을 청구합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

첨부서류 : 표지 포함 장

국방부 감사관실 귀중

재심의신청 심의 결과

제 목	신청인 (관련자)	심의 결과	사 유
“0000” 처분요구에 대한 재심의 신청	기관명/직급/성명 (기관명/직급/성명)	인 용, 일부인용, 기 각 (000 → 000)	재심의 결정문 참 고

국 방 부

재 심 의 심 의 안 (결 정 문)

관리 번호		감독 기관	국방부	조치 기관		업무 분류	
----------	--	----------	-----	----------	--	----------	--

제 목 : “ ” 처분요구에 대한 재심의 신청

신청인 : 소속 / 직급 / 성명
(관련자: 소속 / 직급 / 성명)

주 문 : 신청인의 신청을 인용(일부 인용, 기각)한다.

이 유

1. 원 처분요구의 요지

2. 재심의 신청의 취지와 이유

3. 재심의신청 검토결과(판단)

가. 관련법령 및 규정

나. 판단

4. 건의(결론)

0000 감사처분 이행결과

□ 기 관 (부 서)명

관리 번호	처분 종류	처분 제목	처분요구 내용	조치결과 내용	완료 여부	비고
					완료 또는 진행중	· 담당자 성명, 부서, 연락처 · 증거서류: 붙임 1.

붙임. 증거서류

일상감사의뢰서

주관부서	과 (담당 :)	최종결재자	
건 명		의뢰일자	
요지 (사업추진 개요)			
주요내용 (사업추진 일정, 예산과목, 계약방식 등)			
요구자 의견 및 기타			

(첨부 : 사업계획보고, 소요예산서, 제안요청서, 기타 일상감사에 참고할 수 있는 관련 서류 등)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

일상감사결과 의견서

(의견서 번호 :)

주관부서		접수일자	
건명		발송일자	
검토의견			

일상감사의견에 대한 조치결과

주관부서		시행일자		의견서번호	
건명					
업무요지					
감사의견					
조치내용 (불채택 시는 그 사유)					
관계자료 및 기타					

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

감사결과 처분(처분요구) 심의안

일반 사항	감 사 명	
	감사기간	
	수감기관	
	감 사 자	

처분요구(안) 총괄

총계	고발	징계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	현지 조치	모범 사례

※ 재정상 조치: _____는 _____건 총 _____원임

처분요구(안) 세부사항

분야	지적사항	처분요구	조치기관	심의의견

※ 붙임 : 처분요구서(안) 00부.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

제00-00 차 감사처분(재심의신청) 심의의결서

일 자	20 . . .	장 소				
제 목						
심 의 내 용						
의 결 사 항	* 세부내용: 붙임					
심 의 위 원	구 분	직 위	직 급	성 명	서 명	의 견
	위원장					
	위 원					
간 사	감사주무 소속	직급	성명	(서명 또는 인)		

※ 붙임 :

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

20 년도 감사처분심의회 운영대장

순번	일자	감사명/간사	처분요구 사항	비고																																																													
			■ 감사처분요구의 건 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">계</th><th colspan="8">행정상 조치</th></tr> <tr> <th>시정</th><th>개선</th><th>권고</th><th>통보</th><th>기관 경고</th><th>기관 주의</th><th>현지 조치</th><th>모범 사례</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">재정상 조치</th></tr> <tr> <th>구분</th><th>변상</th><th>환수</th><th>추징</th><th>감액</th></tr> <tr> <td>건</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>천원</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">신분상 조치</th></tr> <tr> <th>고발</th><th>징계</th><th>경고</th><th>주의</th><th>통보(인사)</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	계	행정상 조치								시정	개선	권고	통보	기관 경고	기관 주의	현지 조치	모범 사례										재정상 조치					구분	변상	환수	추징	감액	건					천원					신분상 조치					고발	징계	경고	주의	통보(인사)						
계	행정상 조치																																																																
	시정	개선	권고	통보	기관 경고	기관 주의	현지 조치	모범 사례																																																									
재정상 조치																																																																	
구분	변상	환수	추징	감액																																																													
건																																																																	
천원																																																																	
신분상 조치																																																																	
고발	징계	경고	주의	통보(인사)																																																													
			■ 감사처분요구의 건 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">계</th><th colspan="8">행정상 조치</th></tr> <tr> <th>시정</th><th>개선</th><th>권고</th><th>통보</th><th>기관 경고</th><th>기관 주의</th><th>현지 조치</th><th>모범 사례</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">재정상 조치</th></tr> <tr> <th>구분</th><th>변상</th><th>환수</th><th>추징</th><th>감액</th></tr> <tr> <td>건</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>천원</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">신분상 조치</th></tr> <tr> <th>고발</th><th>징계</th><th>경고</th><th>주의</th><th>통보(인사)</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	계	행정상 조치								시정	개선	권고	통보	기관 경고	기관 주의	현지 조치	모범 사례										재정상 조치					구분	변상	환수	추징	감액	건					천원					신분상 조치					고발	징계	경고	주의	통보(인사)						
계	행정상 조치																																																																
	시정	개선	권고	통보	기관 경고	기관 주의	현지 조치	모범 사례																																																									
재정상 조치																																																																	
구분	변상	환수	추징	감액																																																													
건																																																																	
천원																																																																	
신분상 조치																																																																	
고발	징계	경고	주의	통보(인사)																																																													
			■ 감사처분요구의 건 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">계</th><th colspan="8">행정상 조치</th></tr> <tr> <th>시정</th><th>개선</th><th>권고</th><th>통보</th><th>기관 경고</th><th>기관 주의</th><th>현지 조치</th><th>모범 사례</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">재정상 조치</th></tr> <tr> <th>구분</th><th>변상</th><th>환수</th><th>추징</th><th>감액</th></tr> <tr> <td>건</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>천원</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="5">신분상 조치</th></tr> <tr> <th>고발</th><th>징계</th><th>경고</th><th>주의</th><th>통보(인사)</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	계	행정상 조치								시정	개선	권고	통보	기관 경고	기관 주의	현지 조치	모범 사례										재정상 조치					구분	변상	환수	추징	감액	건					천원					신분상 조치					고발	징계	경고	주의	통보(인사)						
계	행정상 조치																																																																
	시정	개선	권고	통보	기관 경고	기관 주의	현지 조치	모범 사례																																																									
재정상 조치																																																																	
구분	변상	환수	추징	감액																																																													
건																																																																	
천원																																																																	
신분상 조치																																																																	
고발	징계	경고	주의	통보(인사)																																																													

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]